

MiFID: una rivoluzione partita in sordina

a cura di Maria Giovanna Cerini*

Ai primi di novembre è entrata in vigore anche in Italia la nuova normativa europea sui mercati degli strumenti finanziari (*Market in Financial Industry Directive*, o *MiFID*), che apporta innovazioni di grande impatto alla disciplina dei mercati e degli intermediari.

In base al processo Lamfalussy, i principi generali della regolamentazione hanno trovato collocazione nella Direttiva 2004/39/CE, cd. di primo livello. Ad essa hanno fatto seguito due provvedimenti, recanti le misure di dettaglio: il Regolamento 1287/2006, relativo alla disciplina dei mercati ed in particolare alle questioni della *pre-trade* e *post-trade transparency*; la Direttiva 2006/73/CE, che detta disposizioni in materia di condotta ed organizzazione degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento.

La MiFID e le relative misure di esecuzione segnano il passaggio verso una disciplina comunitaria di armonizzazione molto ampia, individuata come lo strumento per realizzare effettivamente un mercato finanziario europeo integrato ed unico. Anche quando l'intervento del legislatore assume la forma della Direttiva, le norme appaiono assai analitiche e dettagliate: ciò limita fortemente la possibilità per gli Stati membri di introdurre, in sede di recepimento, eventuali regole aggiuntive (*gold plating*). La Direttiva di secondo livello esprime con grande chiarezza questo concetto: precisa infatti che "... per assicurare l'applicazione uniforme delle varie disposizioni della Direttiva 2004/39/CE, è necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati in materia di organizzazione ed esercizio delle attività di investimento.

In questo numero:

Maria Giovanna Cerini presenta nell'Editoriale le principali novità introdotte dalla MiFID riguardanti l'organizzazione dei mercati, la disciplina degli intermediari, la ricerca in materia di investimenti.

Donato Masciandaro solleva il problema degli investimenti effettuati nel mercato dei capitali da Fondi sovrani emessi da Stati non democratici che, attualmente silenti, nel futuro potrebbero volere far sentire maggiormente la loro voce. Tra protezionismo e liberismo bisogna individuare una terza via.

Laura Vitale, Federico Toffoli e Giorgia Moretti trattano il tema dei titoli ibridi recentemente previsti dal nostro Codice Civile.

Marco Ventoruzzo e Guido Cavaliere affrontano un interessante tema di Governance: il ruolo degli amministratori di minoranza e degli amministratori indipendenti.

Paolo Bigotto, Andrea Gasperini e Valeria Novellini ci dimostrano tramite una serie di interviste ai rappresentanti delle società vincitrici dell'Intellectual Capital Value Award 2007 l'importanza che tali società attribuiscono alle informazioni anche sulle risorse intangibili, in quanto ritenute alla base della creazione di valore e sostenibilità della crescita.

Alfonso Scarano e Giorgio Brughera ci anticipano l'approccio analitico settoriale per la valutazione delle PMI che sarà utilizzato dal Gruppo di lavoro Aiaf che è stato appena costituito.

Alessandro Magagnoli e Massimo Ciarla ci dimostrano come l'analisi intermarket assuma un aspetto importante nell'ambito dell'analisi tecnica.

Di conseguenza gli Stati membri e le autorità competenti non devono aggiungere regole vincolanti supplementari all'atto del recepimento e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Direttiva, salvo qualora quest'ultima lo preveda espressamente ... (7° Considerando)".

Nel nostro Paese, il cammino di recepimento della MiFID si è compiuto ufficialmente in due passaggi. Lo scorso 8 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n° 164, che apporta una serie di rilevanti modifiche al Testo Unico della Finanza; il giorno 30, Consob e Banca d'Italia hanno emanato i competenti regolamenti di attuazione (cfr. G.U. n° 255 del 2 novembre 2007). Pur non discostandosi dal dettato delle norme comunitarie, i provvedimenti richiamati introducono cambiamenti di rilievo nel quadro regolamentare italiano, destinati ad esercitare un impatto significativo sull'organizzazione dei mercati e degli intermediari: ne accenniamo di seguito alcuni.

1) L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

Già nel novembre del 2002, in sede di prima proposta della nuova disciplina comunitaria, la Commissione Europea segnalava che "... dall'epoca dell'adozione della ISD (Direttiva 93/22/CE, Investment Services Directive, ndr.) il mercato finanziario dell'UE è diventato più complesso e il confine tra mercati e intermediari si è fatto meno preciso ...". Così, accanto ai sistemi tradizionali di

NOTA

* Socio Aiaf dal 2006 Consigliere Ufficio Studi Intesa SanPaolo Milano
maria.cerini@intesasnapaolo.com

Segue a pag. 5

Le notizie, prima che arrivino sui mercati.

Sapere ciò che avviene nel mercato non basta.
È necessario avere l'esperienza e la capacità di
prevedere che cosa accadrà.

Ogni giorno *MF/Milano Finanza* raggiungono questo
risultato con un unico obiettivo: essere lo strumento
per affrontare il mercato, i suoi cambiamenti e le sue
turbolenze. E trarne profitto. Anticipa il mercato:
abbonati chiamando il **numero verde 800-822195**.

MF/Milano Finanza,
per investire senza sbagliare.

www.milanofinanza.it

Classeditori



Sommario

Editoriale	MiFID: una rivoluzione partita in sordina <i>a cura di Maria Giovanna Cerini</i>	I
La lente	Fondi sovrani: maneggiare con cura <i>di Donato Masciandaro</i>	9
Normativa	Titoli ibridi di natura partecipativa e non partecipativa <i>di Laura Vitale, Federico Toffoli e Giorgia Moretti</i>	13
Corporate Governance	Amministratori di minoranza e amministratori indipendenti nelle società quotate <i>di Marco Ventoruzzo e Guido Cavaliere</i>	25
Valutazione	I Campioni del Capitale Intellettuale <i>di Andrea Gasperini, Valeria Novellini e Paolo Bigotto</i>	31
	Valutazione di una PMI con approccio settoriale <i>di Alfonso Scarano e Giorgio L.G. Brughera</i>	45
Analisi tecnica	Analisi intermarket: dalla teoria alla pratica <i>di Alessandro Magagnoli e Massimo Ciarla</i>	51

Gli articoli, che compongono la Rivista, esprimono l'opinione degli autori e non rappresentano la posizione ufficiale dell'Associazione

*Questo numero è stato chiuso
in redazione il 21 dicembre 2007*

Supplemento allegato a questo numero:

Quaderno AIAF n. 135

L'utilizzo delle tabelle di conversione
nelle assicurazioni vita
Introduzione: Luca D'Onofrio

Editore
AIAF Formazione e Cultura srl unipersonale

Fotocomposizione e Stampa
Quadrifoglio S.p.A. Azzano S. Paolo (BG)

Redazione, Pubblicità, Abbonamenti
Via Dante 9, 20123 Milano
Tel. +39.02.72023500 r.a., Fax +39.02.72023652
www.aiaf.it - info@aiaf.it

Abbonamento annuale (comprensivo di password
per l'accesso all'Annuario on line sul sito www.aiaf.it)
€ 130,00 Italia, € 190,00 Estero
Copie arretrate
Rivista € 24,00, Quaderni € 15,00

Progetto grafico
Armando e Maurizio Milani



Diamo i giusti spazi alla vostra pianificazione, senza limitarci mai.

Qualsiasi siano le vostre esigenze, sappiamo sempre offrirvi le soluzioni migliori, grazie alla creatività e alla duttilità con la quale usiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Potrete raggiungere target diversi, o lo stesso in momenti differenti, attraverso l'uso dei mezzi più adeguati. Noi ve ne proponiamo ben sei. **Il Sole 24 ORE**, il quotidiano politico, economico e finanziario più letto in Europa. **Ventiquattro**, il magazine mensile de **Il Sole 24 ORE**, ricco di dossier e reportage di ampio respiro. **Radio 24**, la stazione italiana seguita da un milione e mezzo d'ascoltatori, che spazia da approfondimenti finanziari a tematiche di costume. I **siti web**, i migliori per qualità di contenuti e informazioni. **Ventiquattrore.tv**, il canale satellitare di taglio economico-finanziario, in onda 24 ore su 24, che si avvale delle competenze dei più grandi esperti. I **periodici** specializzati, ricchi d'accurate monografie sulle tematiche più disparate. In più, **Famiglia Cristiana**, il news magazine più letto in Italia, e **Club 3**: due testate che si rivolgono ad un pubblico colto e attento ai consumi di qualità. Con noi spazierete ben oltre i limiti di una normale pianificazione.

Il Sole 24 ORE SpA System Comunicazione Pubblicitaria, Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Ph +39 02 3022.1 - Fax +39 02 3022.3214 e-mail: direzionegeneralesystem@ilssole24ore.com

negoziazione e raccolta ordini e ai mercati cd. regolamentati, si sono sviluppati sistemi alternativi di esecuzione delle transazioni: i cosiddetti *alternative trading systems* (ATS), noti nell'ordinamento italiano come Sistemi di Scambi Organizzati (SSO).

Sulla linea di confine tra intermediari e mercati è intervenuta la MiFID, con scelte estremamente ambiziose e dal contenuto fortemente innovativo. Il punto veniva evidenziato molto chiaramente da Consob a fine luglio: *"Obiettivo dichiarato ... della Direttiva è quello di disegnare un quadro normativo che garantisca concorrenza tra i diversi meccanismi di esecuzione degli ordini, senza determinare una frammentazione dei mercati e garantendo un elevato standard di tutela degli investitori"*. Per raggiungere l'obiettivo indicato, l'azione del legislatore comunitario (e di riflesso nazionale) si sviluppa lungo diverse linee:

- l'eliminazione della facoltà, in precedenza attribuita agli Stati membri, di imporre obblighi di concentrazione sui mercati regolamentati degli scambi di titoli quotati;
- l'apertura alla internalizzazione degli ordini, cioè alla negoziazione in casa da parte dell'intermediario (cd. internalizzatore sistematico) in contropartita diretta con il cliente;
- l'inclusione della gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) tra i servizi e le attività di investimento;
- la previsione a carico degli internalizzatori sistematici e dei gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione (oltre che dei mercati regolamentati) di regole di trasparenza *pre* e *post-trade*, al fine di

evitare gli effetti della frammentazione delle sedi di esecuzione;

- la definizione a carico degli intermediari di obblighi di *best execution*, consistenti nell'adottare *"... tutte le misure ragionevoli per ottenere ... il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento ..."* (art. 21, comma 1 della Direttiva 2004/39/CE)".

L'ultimo punto necessita di una importante precisazione. In ambito MiFID, la *best execution* non implica che l'intermediario debba interrogare tutti i possibili canali di esecuzione dell'ordine, al fine di assicurare al cliente il miglior risultato possibile sulle base di tutti i fattori considerabili. Gli è richiesto invece di predisporre una propria strategia di esecuzione degli ordini, da sottoporre a verifica periodica e di cui dar comunicazione al cliente (*execution policy*): tale strategia specifica *"... per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l'impresa di investimento esegue gli ordini ... e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all'impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile ... per il cliente"* (art. 2, comma 3 della Direttiva 2004/39/CE)". Il *best possible result* si configura pertanto nella MiFID come un concetto relativo, essendo il risultato delle scelte compiute dall'intermediario in termini di selezione delle sedi di esecuzione.

Dal nuovo assetto della regolamentazione dei mercati - in particolare dal venir meno dell'obbligo di concentrare sui mercati regolamentati

l'esecuzione degli scambi di titoli quotati - potrebbero discendere effetti dirompenti sulla configurazione dei servizi di negoziazione come è conosciuta oggi in Italia, con conseguenze da verificare in termini di qualità dei prezzi e di liquidità ed efficienza del mercato. Appare inoltre tutta da vincere la scommessa che i vantaggi derivanti dall'accresciuta concorrenza tra le sedi di esecuzione possano più che bilanciare gli svantaggi indotti dalla frammentazione delle stesse.

2) LA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

Anche con riferimento alla disciplina degli intermediari, le innovazioni introdotte dalla MiFID appaiono assai consistenti.

Schematizzando, è possibile riconoscere alcuni filoni principali di intervento:

- la definizione di un più complesso assetto delle regole di conoscenza del cliente e di valutazione delle sue disposizioni, mediante il riferimento alle nozioni di "adeguatezza", "appropriatezza" e "mera esecuzione di ordini" (cfr. anche sotto);
- l'estensione della nozione di strumenti finanziari e l'ampliamento del novero dei servizi di investimento, con inclusione tra questi del servizio di consulenza in materia di investimenti (cfr. anche sotto);
- la previsione di una classificazione più

NOTA

¹ La citazione è tratta dall'Audizione di CONSOB presso la VI Commissione della Camera dei Deputati sullo schema di Decreto Legislativo di recepimento della MiFID (Roma, 24 luglio 2007).





articolata della clientela, mediante l'introduzione della categoria *cd. delle "controparti qualificate"*, nei cui confronti gli intermediari non sono tenuti al rispetto di particolari regole di condotta;

- una stringente disciplina dei doveri di informazione da parte dell'intermediario nei confronti della clientela;
- il divieto per le banche e le imprese di investimento di ricevere compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (*cd. inducement*) in connessione alla fornitura di un servizio di investimento, a meno che non ricorrano particolari condizioni;
- la previsione di una disciplina di dettaglio in materia di organizzazione interna degli intermediari, ispirata ad un principio di proporzionalità².

Tutte le questioni richiamate meritano sicuramente un attento esame: per ragioni di spazio ci soffermiamo brevemente in questa sede solo sulle prime due, rinviando le altre a successivi approfondimenti.

Nell'impostazione data dalla MiFID, l'assistenza fornita dall'intermediario al cliente assume diverse graduazioni, in relazione alla natura del servizio prestato.

Nel caso dei servizi più complessi e a maggior valore aggiunto - la gestione di portafoglio e la consulenza in materia di investimenti - sono richieste all'intermediario una conoscenza approfondita del cliente ed una

valutazione circa l'*adeguatezza* degli investimenti per suo conto compiuti o delle operazioni consigliate. L'intermediario dovrà dunque raccogliere informazioni utili a valutare il grado di esperienza del cliente in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi. Raccolte tali informazioni, valuterà che il servizio proposto sia tale da corrispondere effettivamente agli obiettivi dichiarati dal cliente; da comportare rischi che egli sia in grado di comprendere; da non porre a suo carico rischi finanziariamente non sopportabili. Nel caso in cui l'intermediario non ottenga dal cliente le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza, dovrà astenersi dal prestare i servizi di consulenza e gestione.

Con riferimento ai servizi finanziari diversi dalla consulenza e dalla gestione, l'intermediario è chiamato invece ad una valutazione di *appropriatezza*. Deve cioè giudicare se il cliente disponga di conoscenze ed esperienza sufficienti a comprendere i rischi connessi al particolare tipo di prodotto o servizio proposto o richiesto, raccogliendo informazioni circa gli strumenti e le operazioni con cui ha maggiore dimestichezza, la frequenza delle operazioni realizzate nel passato, il livello di istruzione e la professione svolta. Laddove il cliente decida di non fornire informazioni sufficienti ad effettuare la valutazione di adeguatezza, l'intermediario lo avvertirà di non essere in grado di determinare se il servizio o il prodotto richiesto sia conforme a meno alle sue caratteristiche; a seguito di tale avvertimento, potrà comunque procedere alla fornitura.

Nel caso infine della mera esecuzione di

ordini (*execution only*) l'intermediario esegue l'ordine senza l'obbligo di valutare che l'operazione sia appropriata per il cliente: non deve dunque raccogliere alcuna informazione. La modalità della mera esecuzione può essere applicata soltanto ove i servizi si riferiscano ad azioni quotate in un mercato regolamentato, strumenti di mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, fondi armonizzati, altri strumenti finanziari non complessi. La distinzione tra le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza - con relativa graduazione della tutela offerta all'investitore - costituisce una novità per l'ordinamento italiano: la precedente disciplina prevedeva infatti che gli intermediari effettuassero esclusivamente valutazioni di adeguatezza.

Un secondo aspetto di grande rilevanza delle disposizioni MiFID è costituito dall'elevazione della consulenza in materia di investimenti a servizio di investimento principale - come tale soggetto ad autorizzazione - in ragione della sempre maggiore influenza che essa esercita sulle decisioni di investimento. Si torna dunque in qualche misura al quadro regolamentare vigente in Italia nei primi Anni Novanta (Legge 1/1991) ma superato dalla Direttiva 93/22/CEE, che aveva disposto l'inclusione della consulenza tra i servizi non soggetti a riserva né a specifica autorizzazione (*cd. accessori*). Le disposizioni MiFID di primo livello identificano la consulenza come la *"... prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari"*

NOTA

² In base al principio di proporzionalità, che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario, l'azione intrapresa non deve oltrepassare lo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo cui è diretta.

(articolo 4)". La Direttiva di secondo livello precisa inoltre che per raccomandazione personalizzata deve intendersi una *"... raccomandazione che viene fatta ad una sola persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore ... presentata come adatta per tale persona, o ... basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona ..."* (articolo 52)".

A seguito del recepimento della MiFID nell'ordinamento italiano, la possibilità di prestare consulenza in materia di investimenti - senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti - è accordata anche alle persone fisiche in possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e solidità patrimoniale. L'accesso alla consulenza da parte delle persone fisiche costituisce un ulteriore tratto di novità delle disposizioni comunitarie; segnaliamo al proposito anche il nuovo articolo 18 bis del TUF, che istituisce l'Albo professionale delle persone fisiche consulenti finanziari.

3) LA RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Appare infine d'obbligo un breve riferimento alla disciplina introdotta dalla MiFID in tema di ricerca in materia di investimenti.

Come già ampiamente richiamato sulle pagine della Rivista³, le norme europee hanno tracciato una chiara distinzione tra questa e l'attività di consulenza: mentre la consulenza è caratterizzata da requisiti di personalizzazione, la ricerca in materia di investimenti è definita nella Direttiva di secondo livello come *"... ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano ... una*

strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari ... destinate a canali di distribuzione o al pubblico ...".

Collegata alla definizione di ricerca, la MiFID propone una definizione di analista finanziario come il *"... soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti"*. Entrambe le definizioni sono introdotte per la prima volta nell'ordinamento italiano dagli articoli 27, comma 1 (ricerca in materia di investimenti) e 2, comma 1, lettera q (analista finanziario) del Regolamento congiunto Consob - Banca d'Italia⁴.

La classificazione dell'attività di ricerca tra i servizi cd. accessori comporta che essa possa essere svolta anche da soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento. Ove però a svolgerla sia un intermediario autorizzato, questi è tenuto a rispettare sia le regole generali di condotta relative alla fornitura dei servizi finanziari, che una serie di disposizioni aggiuntive espressamente dirette a disciplinare i conflitti di interesse nella produzione e divulgazione della ricerca.

4) ALCUNE OSSERVAZIONI A TITOLO DI CONCLUSIONE

Da quanto finora esposto dovrebbe risultare chiara la grande portata innovativa della MiFID.

Si è detto del venir meno della regola di concentrazione in Borsa degli scambi di titoli quotati, con i conseguenti rischi in termini di frammentazione dei flussi di ordini e di riduzione della qualità dei prezzi. Si pensi anche al sempre più ampio spazio assegnato alle imprese di investimento per il perseguimento degli obiettivi della regolamentazione: così è

ad esempio in materia di *best execution* e di conflitti di interesse. Ma gli esempi potrebbero essere assai più numerosi. A fronte di questi cambiamenti, fanno riflettere i risultati di una recente indagine Eurisko-Assoreti, da cui emerge che l'83% degli intervistati non ha mai sentito nominare la MiFID, mentre soltanto il 3% sa bene o abbastanza bene di cosa si tratti.

Una prima, indispensabile azione di *investor education* è stata recentemente avviata da Consob, con la pubblicazione dei due opuscoli *"Impariamo ad investire"* e *"I servizi finanziari"*.

Presso Aiaf è attivo da qualche mese un Gruppo di lavoro che ha concentrato la propria riflessione su alcuni aspetti della Direttiva: la nozione di indipendenza, il ruolo dell'analista finanziario, la consulenza in materia di investimenti, i riflessi sulla struttura dei mercati.

Le considerazioni che precedono sollecitano tuttavia ulteriori sforzi di analisi e di approfondimento, accogliendo l'invito rivolto dal Direttore Biscaretti nell'editoriale di ottobre ad utilizzare le pagine della Rivista per proseguire l'azione di sensibilizzazione avviata dall'Associazione già alcuni anni or sono, in corrispondenza dei primi passi della Direttiva.

(Riproduzione riservata)

NOTE

³ Sul punto si può vedere l'articolo di Gioacchino Foti sulla Rivista Aiaf n° 63 del luglio 2007, *"L'analista finanziario nella MiFID"*.

⁴ Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza.

ABBONATI SUBITO

all'informazione di qualità!

Finanza&Mercati

Il quotidiano di economia e finanza

Borsa&Finanza

Il settimanale di finanza operativa

OFFERTA SILVER

Ogni settimana
Borsa&Finanza +
Finanza&Mercati Sette

a € 125,00

anziché € ~~260,00~~

SCONTO 52%

OFFERTA GOLD

Dal martedì al venerdì
Finanza&Mercati
e il sabato Borsa&Finanza +
Finanza&Mercati Sette

a € 249,00

anziché € ~~506,00~~

SCONTO 51%



SI,

DESIDERO SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO ANNUALE



AIAP/07

COGNOME NOME

INDIRIZZO DI CONSEGNA

LOCALITÀ

TEL.

E-MAIL

DATI PER LA FATTURAZIONE: RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME

COD. FISC./PART. IVA

PRESSO

N°

PROV.

CELL.

QUALIFICA

CAP

FAX

INDIRIZZO PER LA FATTURAZIONE

OFFERTA SILVER

Postale

☐ 125,00 € (INCLUSA IVA)

Coupon edicola

☐ 143,00 € (INCL. IVA E 5 € SPESE SPEDIZIONE)

OFFERTA GOLD

Postale

☐ 249,00 € (INCLUSA IVA)

Coupon edicola

☐ 279,00 € (INCL. IVA E 5 € SPESE SPEDIZIONE)

☐ BONIFICO BANCARIO: Banca Popolare di Milano Ag. 500 c/c n° 000000047470 intestato a Borsa Sette S.p.A. ABI 5584 - CAB 01700 - CIN M

☐ BARRARE LA CASELLA SE SI RICHIEDE LA FATTURA E INDICARE LA RAGIONE SOCIALE, IL CODICE FISCALE/PARTITA IVA E L'INDIRIZZO DI FATTURAZIONE, SE DIVERSO DALL'INDIRIZZO DI CONSEGNA

☐ VI AUTORIZZO AD ADDEBITARE L'IMPORTO SULLA CARTA DI CREDITO

N°



SCADENZA

DATA ORDINE

TITOLARE CARTA

FIRMA

(gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi)



VIA FAX: 02 88070526



VIA POSTA: Editori PerlaFinanza SpA - Servizio Abbonamenti P. zza Borromeo 14 - 20123 Milano



VIA E-MAIL: abbonamenti@perlafinanza.it



SERVIZIO CLIENTI: 02 88070534 dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 - 14.00/18.00

Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, la scrivente società Editori PerlaFinanza S.p.A., con sede in via Tristano Calco, 2 - Milano, Le comunica in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati che l'acquisizione ed il trattamento dei Suoi dati personali sono necessari al fine di evadere alla Sua richiesta di abbonamento; inviare gratuitamente materiale informativo sulle future iniziative commerciali e promozionali della nostra società. Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati personali non verranno da noi diffusi. I Suoi dati personali saranno comunicati, previo il Suo consenso scritto, esclusivamente ai seguenti soggetti: altre Società facenti parte del Gruppo, al fine dello scambio di servizi e prestazioni tra le Società stesse; ai consulenti e professionisti; agli istituti di credito e società che gestiscono strumenti di pagamento; ai corrieri e spedizionieri. L'art.7 del decreto legislativo n.196/2003 Le conferisce specifici diritti. Ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo n.196/2003, Le comunichiamo che responsabile del trattamento dei dati è: Editori PerlaFinanza S.p.A. Le chiediamo di esprimere il consenso al trattamento e comunicazione dei dati di cui sopra, barrando la casella interessata.

☐ do il consenso ☐ nego il consenso



di Donato Masciandaro*

Fondi sovrani: maneggiare con cura

E' possibile avere sui mercati dei capitali regole coerenti con i principi della libera concorrenza, che però tengano conto di un fatto nuovo: l'attivismo finanziario di paesi non democratici? Le cancellerie dei principali paesi industrializzati osservano con sempre maggiore attenzione – e preoccupazione – il ruolo crescente che sui mercati finanziari stanno assumendo i flussi di capitale provenienti da paesi governati da regimi non democratici. Diversi sono oramai i fondi di investimento che hanno come loro importanti azionisti i governi di paesi arabi, o asiatici, o di ex stati sovietici, e svolgono un'intensa attività di investimento reale e finanziario in Europa e negli Stati Uniti. Il fenomeno ha smesso di interessare esclusivamente gli addetti ai lavori della finanza nello scorso luglio, con il clamore suscitato sui media dalla decisione di una banca pubblica cinese ed un fondo di investimento governativo di Singapore di divenire azionisti della banca inglese privata Barclays, per appoggiare l'operazione di acquisizione della banca olandese privata Abn Amro. Perché tanta attenzione, e relativa preoccupazione?

Innanzitutto, perché siamo di fronte ad una novità: fino a non molto tempo fa eravamo abituati all'idea di associare i paesi non democratici – o più precisamente autocratici – ad economie essenzialmente autarchiche. Il ragionamento era semplice. Un paese autocratico è contraddistinto da due caratteristiche: un basso livello di competizione politica, unito ad un alto livello di ingerenza dello stato nell'economia. Il combinato disposto di rendita politica con statalismo economico produceva il cosiddetto

“rischio esproprio”: qualunque operatore privato – residente o no – operasse in uno stato così caratterizzato, sa che il rischio di essere espropriato dei diritti su quello che è di sua proprietà, sia esso reddito o ricchezza, è alto.

Per cui i paesi autocratici venivano associati ad un basso livello di libertà nei flussi finanziari. In primo luogo, perché le elites autocratiche, refrattarie alle regole “anti – esproprio” tipiche dell'economia di mercato, tendevano da un lato a ridurre le libertà finanziarie all'interno dei propri paesi, dall'altro ad avere, sui mercati esteri, scelte finanziarie essenzialmente passive e conservative. In altri termini i paesi autocratici si sono sempre caratterizzati per investimenti in titoli di stato esteri. Le possibilità offerte dall'economia di mercato venivano sostanzialmente trascurate. Inoltre, perché anche riforme di liberalizzazione e di apertura ai mercati finanziarie promosse da elite autocratiche non sarebbero state giudicate credibili, o comunque non durature.

Oggi, alcune autocrazie appaiono diverse. Per definire un'autocrazia ci serviamo di un indice costruito dalla Georgetown University, sulla base del principio che l'autocrazia è il contrario della democrazia. Per cui i paesi sviluppati democratici – come Stati Uniti, Francia, Inghilterra, ma Spagna,

Germania, Italia, e così via – hanno il punteggio massimo di 10, scendendo via via verso i sistemi autocratici, fino ad un minimo di -10. Utilizzando tale indice, scopriamo che paesi sempre più attivi sui mercati dei capitali sono autarchie: Cina -7, Arabia Saudita -10, Bahrain -7, Kuwait -7, Qatar -10, Emirati Arabi -10, Libia -7.

Cosa è accaduto? I regimi autocratici stanno accettando le regole del gioco “anti – esproprio” dell'economia di mercato, ma in maniera selettiva:

all'estero, cioè sui mercati finanziari internazionali, o degli altri paesi; all'interno, essenzialmente per attirare capitale straniero sui propri territori.

Paradigmatico il caso del Qatar:

Il governo di quel paese si è posto nel 2005 un quesito ambizioso: come finanziare uno sviluppo infrastrutturale di oltre 150 bilioni di dollari, con un sistema finanziario di dimensioni relativamente ampie – pari al 200% del pil – ma comunque non sufficienti (120 bilioni di dollari)? Semplice: creando il Qatar Financial Centre, caratterizzato da una regolamentazione disegnata allo scopo di attirare capitali esteri, con un'autorità finanziaria unica dotata di poteri ampi ed immediati, inimmaginabili in altri contesti istituzionali.

La regolamentazione finanziaria diventa fattore critico di successo di un Paese, quando i mercati finanziari diventano sempre di più un unicum nello spazio e nel tempo, mentre le regole continuano in generale ad essere frammentate

NOTA

* Prof. Ordinario di Economia Politica, Cattedra di Economia delle regolamentazione finanziaria, Università Bocconi Milano





USARE LAMPADINE
A BASSO CONSUMO
È UN BEL SEGNO
DI CIVILTÀ

SE SOSTITUISCI ALMENO 3
LAMPADINE A INCANDESCENZA
CON QUELLE A BASSO
CONSUMO PUOI RISPARMIARE
45 EURO ALL'ANNO.
E SEGUENDO I 24 CONSIGLI DI
ENI PUOI DIMINUIRE FINO AL 30%
IL COSTO DELL'ENERGIA NELLA
TUA FAMIGLIA RISPARMIANDO
FINO A 1600 EURO ALL'ANNO.



30 PERCENTO

CONSUMARE MEGLIO, GUADAGNARCI TUTTI.



Eni

www.eni.it

seguendo i confini della sovranità nazionale, ed in quei contesti in cui è in atto un processo di armonizzazione, esso procede in modo parziale ed incompleto.

Pensiamo all'industria finanziaria mondiale come ad un gigantesco e complesso network, in cui convivono tre grandi settori: un settore a regolamentazione alta, uno a regolamentazione media, l'ultimo non regolamentato.

Il settore a regolamentazione alta è quello che classicamente identifichiamo con le banche, quello a regolamentazione media coincide con le assicurazioni, i fondi di investimento e di risparmio, i fondi pensione, broker e dealer finanziari tradizionali. Il settore non regolamentato è tutto il resto, che possiamo definire veicoli finanziari innovativi.

Fino a qualche tempo fa una fotografia del sistema finanziario ci avrebbe mostrato almeno due caratteristiche: da un lato, i tre settori fortemente separati tra loro, sia a livello nazionale che sul piano internazionale; dall'altro, una preponderanza dimensionale del settore a regolamentazione alta. Guardiamo solo come esempio i dati per gli Stati Uniti: nel 1980 il settore a regolamentazione alta gestiva il 50% delle attività finanziarie, quello a regolamentazione media il 35%, quello non regolamentato sfiorava il 15%.

Poi sono arrivate l'integrazione internazionale dei mercati e la massiccia applicazione della tecnologia alla produzione e distribuzione dei prodotti finanziari. L'effetto che qui ci interessa mettere in luce e la diffusione a macchia d'olio dei meccanismi di scomposizione – ricomposizione del rischio, spesso

richiamati con la suggestiva immagine dello "spacchettamento – impacchettamento" del rischio stesso. Due le conseguenze sulla fisionomia dei mercati finanziari: i tre settori si sono intrecciati tra di loro in maniera sempre forte e complicata; il peso del settore a regolamentazione alta è fortemente rimpicciolito. Guardiamo di nuovo agli Stati Uniti, ora con dati 2005: il peso del settore a regolamentazione alta è sceso al 20%, quello a regolamentazione media è salito al 60%, quello a regolamentazione nulla è salito al 20%. In una prospettiva internazionale, la sensibilità dei movimenti di capitale al fattore regolamentazione è cresciuta in modo esponenziale. Il Qatar lo ha perfettamente inteso, e si è mosso di conseguenza.

Dunque, l'autocrazia si coniuga con la liberazione finanziaria, anche se a senso unico. Le preoccupazioni dei paesi sviluppati nascono proprio da questo originale ibrido: capitali non democratici che vanno ad investire in paesi democratici, sono spinti solo da ragioni economiche, e avranno solo effetti economici?

Che fare? Si stanno formando due scuole di pensiero. Da un lato, vi sono i liberisti duri e puri, che vedono per i paesi democratici solo effetti positivi, sottolineando inoltre, che, alla lunga, anche sui paesi autocratici la liberalizzazione a senso unico avrà un effetto politico, in termini di maggiore democraticizzazione. E' una tesi interessante, ma ancora assai controversa nel dibattito economico, sia teorico che empirica. Non sembra esservi nulla di automatico nella relazione tra liberazione finanziaria e democrazia. Solo un dato: negli anni '50,

secondo uno studio del Fondo monetario, solo dodici nazioni potevano vantare la piena liberalizzazione degli scambi finanziari: Cuba, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Liberia, Messico, Panama, Venezuela, Canada e Stati Uniti. Solo gli ultimi due erano e sono democrazie; le storie politico – istituzionali degli altri dieci sono assai eterogenee.

Dall'altro lato del dibattito, vi sono i fautori del cosiddetto protezionismo finanziario, con paladini – francesi, ma non solo – particolarmente accesi in Europa. Occorre creare delle barriere, per impedire che i fondi sovrani diventino veicoli di strategie economiche e politiche contrarie ai cosiddetti interessi nazionali.

Le convizioni, e le illusioni, del protezionismo sono ben note; in campo finanziario, sono per di più di non facile realizzazione. Occorre allora individuare una terza via, capace di promuovere lo sviluppo dei mercati internazionali, senza però nascondersi le peculiarità che i capitali non democratici possono avere. La favola dei capitali senza volto e senza odore è obsoleta; ed, anche a giudicare dall' 11 settembre, neanche a lieto fine. L'Europa può e deve interrogarsi sul tema: come disegnare regole del gioco, che, assicurando le pari opportunità concorrenziali, non rappresentino però veicoli di comportamenti distorsivi? La riflessione è aperta, ma la risposta non potrà tardare a lungo. ●

(Riproduzione riservata)

LA TRANQUILLITÀ DELLA SCELTE

GIUSTE

Sabaf ha sempre mostrato una particolare attenzione verso l'ambiente e la sua strategia non può che confermarlo.

La sensibilità a questo tema si è concretizzata attraverso processi produttivi a minor impatto energetico, per la produzione dei prodotti, che adottando anche nuove leghe garantiscono una produzione meno dispendiosa e a minor contenuto di piombo.

La progettazione dei prodotti ha invece privilegiato una eco-efficienza che, con soluzioni innovative, ha diminuito i consumi di gas nell'uso quotidiano, riducendo anche le emissioni di anidride carbonica e monossido di carbonio, mentre i componenti utilizzati sono quasi totalmente riciclabili.

Sabaf sa che solo in questo modo può ottenere un risultato che fa bene all'equilibrio tra uomo e ambiente.





di Laura Vitale*, Federico Toffoli**



e Giorgia Moretti***

Titoli ibridi di natura partecipativa e non partecipativa

I titoli ibridi

La riforma del diritto societario ex D.Lgs. n. 6/2003 ha ampliato notevolmente gli strumenti finanziari a disposizione dell'impresa atti a soddisfare esigenze di *funding*. Il tratto caratteristico della riforma sta nel fatto che è rimesso all'autonomia statutaria il potere e la facoltà di emettere, oltre alle ormai "familiari" azioni ed obbligazioni, strumenti finanziari "atipici", espressivi di diritti di natura patrimoniale ed amministrativa non tipizzati o codificati a priori dal legislatore: nuove categorie di azioni, strumenti partecipativi (compresi quelli dei patrimoni destinati a specifico affare) e strumenti "ibridi" (v. *tabella 1*). In particolare, l'articolo 2348 del codice civile consente alle società di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, nonché di determinarne liberamente il contenuto¹. Il Legislatore offre, quindi, tutela giuridica a nuove categorie di azioni che limitano la partecipazione al rischio o alla gestione dell'impresa e disegna nuove

figure di obbligazionisti coinvolti nell'area finora riservata al socio nonché nuovi strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi.

La riforma attribuisce una notevole flessibilità allo strumento azionario, che risulta più facilmente modulabile con indubbi benefici sia nel settore del *private equity* - dove potranno essere costruite categorie di azioni meglio calibrate alle esigenze dei diversi tipi di investitori e di finanziatori - sia nel campo del *venture capital* ove potranno essere impiegate azioni del tipo delle *preferred-convertible shares* adoperate nella prassi americana, con soluzioni innovative in punto di privilegi patrimoniali e di voto "condizionato".

In via di prima approssimazione è possibile distinguere nell'ambito delle "nuove" categorie di azioni due macroclassi (v. *tabella 2*).

Le azioni che si collocano tra *equity* e *debt*, sono in grado di:

- alleggerire l'azionista dal rischio di partecipazione all'impresa;
- garantire alla società i necessari finanziamenti senza indebitamento;
- garantire ai vecchi azionisti la possibilità di continuare ad esercitare il controllo.

NOTE

* Socio Aiaf BNL Gruppo BNP Paribas Divisione Corporate Responsabile Animazione Commerciale Pubblica Amministrazione

** Socio Aiaf BNL Gruppo BNP Paribas Divisione Corporate Crediti Corporate

*** Socio Aiaf BNL Gruppo BNP Paribas Divisione Corporate Animazione Commerciale Pubblica Amministrazione

¹ Trattasi a titolo meramente esemplificativo di: a) azioni postergate nelle perdite; b) azioni senza diritto di voto; c) azioni correlate; d) azioni riscattabili; e) azioni non proporzionali.

In materia, il sistema inglese contempla nell'ambito della struttura finanziaria delle *corporations* la distinzione tra *ordinary shares* e *preference shares*. Le prime, assimilabili alle azioni ordinarie diffuse in Italia, costituiscono *equity capital* che attribuiscono, come contropartita del conferimento, la pienezza dei diritti amministrativi e patrimoniali spettanti al socio. Le seconde (*preference shares*), configurabili in buona sostanza come le azioni risparmio domestiche, sono azioni che, con riguardo ai dividendi ed al capitale, godono di privilegi particolari rispetto alle azioni ordinarie della società (la cui misura occorre sia determinata nello statuto). Queste azioni si collocano all'estremo confine dell'*equity capital* (quasi *debt*) e sono espressione di un potere di autoregolamentazione rimesso ai soci in forme maggiori di quanto non sia invalso nel nostro ordinamento pur a seguito del TUF che, ai sensi dell'art. 145, prevede come caratteristica indefettibile proprio l'assenza del diritto di voto.



Tabella 1

Titoli ibridi di natura partecipativa e non partecipativa



Azioni con particolari diritti amministrativi:	Azioni privilegiate sotto l'aspetto dei diritti patrimoniali:
azioni senza diritto di voto	postergate nelle perdite
azioni con diritto di voto subordinato a particolari condizioni	elevata partecipazione agli utili
azioni non proporzionali	azioni correlate

Tabella 2

meccanismi di tutela sia al momento della sottoscrizione degli stessi, sia durante lo svolgimento del rapporto, al fine di incentivarne la diffusione. In sostanza, il nostro ordinamento, al fine di mantenersi concorrenziale con altri sistemi, dovrebbe dotarsi di una struttura di *corporate governance* che protegga i titolari di strumenti ibridi da eventuali espropriazioni del proprio investimento ad opera degli azionisti di maggioranza e/o degli amministratori. La preoccupazione merita di essere segnalata in quanto è stata sostanzialmente trascurata dal nostro legislatore in sede di riforma della disciplina di un tipico strumento ibrido partecipativo, quale l'azione di risparmio (artt. 145-147 TUF).

Profili civilistici

La riforma del Diritto Societario del 2003 ha introdotto gli strumenti ibridi di partecipazione con l'art. 2346 comma 6. Possono essere forniti di particolari diritti patrimoniali o amministrativi, con la sola eccezione del diritto di voto nella Assemblea generale degli azionisti. Gli apporti a fronte dei quali vengono emessi tali strumenti possono consistere sia in beni conferibili a capitale (denaro, beni in natura e crediti), sia in entità non conferibili, come le prestazioni d'opera o di servizi.

La causa dell'apporto può essere di tipo diverso:

- può consistere nella provvista di un finanziamento con obbligo di rimborso: si avrà uno strumento ibrido che a fronte di un finanziamento attribuisce diritti partecipativi e/o patrimoniali sino ad ora riservati alle sole azioni;
- potrebbe rappresentare un apporto a

Come anticipato, accanto alle “nuove” categorie di azioni sono stati introdotti anche:

- strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso però il diritto di voto in assemblea (art. 2346 cod. civ.);
- strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 ter cod. civ.);
- strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società (art. 241 I cod. civ.).

Riguardo quest'ultimi, gli strumenti “ibridi” sono strumenti finanziari con caratteristiche giuridiche ed economiche intermedie tra l’“azione” e l’“obbligazione” e per questo vengono qualificati come “ibridi”. Accanto ai tradizionali strumenti qualificabili come *equity* o *debt*, se ne possono, pertanto, aggiungere altri definibili quasi *equity* o quasi *debt*, a seconda che presentino rispettivamente, anche caratteristiche

del capitale di rischio o di credito. Tali strumenti sono caratterizzati da un elevato grado di flessibilità e trovano impiego ottimale nella strutturazione di interventi di finanza strutturata nell'ambito dei quali possono essere modulati in relazione al profilo di cassa del business dell'impresa. Riguardo la collocazione degli “strumenti finanziari” introdotti con la riforma del diritto societario, essi appartengono al genus “strumenti finanziari” definiti dal combinato disposto dell'art. 1 del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Intermediari Consob. A quest'ultimo proposito non si deve dimenticare che gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi sono strumenti non solo di finanziamento ma anche di investimento che, in quanto tali, pongono (anche) delicati problemi di tutela dell'investitore. E' evidente, infatti, che consentire ad una S.p.A. l'emissione di strumenti ibridi - e dunque un'ampia e diversificata raccolta di capitale - è solo il primo passo a cui deve far seguito anche l'introduzione di adeguati

titolo di associazione in partecipazione a fronte dell'apporto del socio di attività lavorativa; gli vengono attribuiti diritti amministrativi di controllo oltre alla partecipazione agli utili relativi alla attività svolta dalla società, in un determinato settore o in uno o più affari;

- può anche darsi che l'apporto fatto dal sottoscrittore venga acquisito dalla società come capitale di rischio, senza alcun obbligo di restituzione: si avrebbe ancora uno strumento anomalo in quanto di fronte all'apporto di capitale il sottoscrittore si troverebbe privo del diritto di voto e di alcuni diritti amministrativi propri dei soci.

Come si evince, si tratta di una materia in evoluzione per la quale lo Statuto della Società ha piena autonomia nello stabilire i contenuti di tali strumenti, sia in termini di diritti che di obblighi dei sottoscrittori.

Il Legislatore, con l'art. 241 I, terzo comma, ha introdotto nel novero dei nuovi strumenti finanziari un'altra classe di titoli, gli strumenti ibridi non partecipativi, cui è applicabile la sezione del Codice Civile in materia di obbligazioni.

L'individuazione degli elementi distintivi di questi strumenti finanziari non è agevole in quanto la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 241 I si limita a prevedere che tali titoli si caratterizzino per il fatto che i tempi e l'entità del rimborso del capitale sono condizionati dall'andamento economico della società, indipendentemente dal "*nomen iuris*" adottato.

Pertanto, il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale può essere subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società ed i tempi

ed entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche legati all'andamento della società.

Vi è quindi una sorta di attenuazione della tutela degli obbligazionisti:

- viene generalizzata la possibilità di emettere prestiti subordinati (si assottiglia la distinzione tra capitale di debito e capitale di rischio);
- il rendimento del prestito può essere in tutto o in parte ancorato ai risultati economici dell'impresa;
- deve essere specificata la modalità di rimborso e la data (mancato riconoscimento civilistico delle obbligazioni irredimibili).

La dilatazione dei confini del titolo obbligazionario (verso le azioni) rende sempre più difficoltosa la definizione di finanziamento "vero e proprio" in contrapposizione con altri apporti di natura "ibrida", costituiti da finanziamenti in cui non sia ravvisabile una vera e propria causa mutui. In tal senso, ancora più ardua appare la distinzione tra strumenti partecipativi e strumenti assimilati alle obbligazioni che presuppongono una forma di remunerazione legata a parametri rilevanti per determinare la misura della restituzione del capitale a seconda dei risultati aziendali di un dato periodo. Pertanto la distinzione tra le due classi di strumenti finanziari non può basarsi sull'ampiezza della partecipazione al rischio d'impresa, che a ben vedere può essere anche superiore nei titoli partecipativi, nel caso in cui si tratti di titoli di quasi capitale, per i quali è assente qualunque diritto al rimborso. Per evitare sovrapposizioni e quindi l'applicabilità di due discipline tra loro non coincidenti, quella delle obbligazioni

e quella degli strumenti partecipativi, deve quindi essere valorizzata, per gli strumenti ex art. 241 I, l'assenza di diritti partecipativi, sia di natura patrimoniale che amministrativa.

Con riferimento alla disciplina applicabile, tra strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi sussistono importanti differenze che vanno direttamente ad incidere sulla natura del titolo emesso dalla società. Gli strumenti partecipativi, infatti, hanno rilevanza statutaria, in quanto lo statuto deve prevederne modalità e condizioni di emissione; diversamente, l'emissione dei titoli assimilati alle obbligazioni è di competenza degli amministratori, esattamente come accade per le obbligazioni vere e proprie ex art. 2410. Inoltre, vale per le obbligazioni come per i titoli ad esse assimilati il limite legale di emissione del doppio del valore del capitale e delle riserve; mentre tale limite non è previsto dalla legge per gli strumenti finanziari partecipativi, regolati in tutto e per tutto dallo statuto della società. Sotto il profilo generale si pone la questione relativa al massimo grado di subordinazione ammissibile perché il titolo obbligazionario possa davvero definirsi tale. In effetti, la subordinazione del soddisfacimento dei creditori obbligazionisti non può operare indefinitamente, perché altrimenti vi sarebbe una completa sovrapposizione tra la posizione dei *fixed claimants* e quella dei *residual claimants*, rappresentati dagli azionisti, la cui presenza è necessaria e che si caratterizzano per avere voce nel governo della società e per potere ottenere il rimborso dell'investimento





solo in via residuale, dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori. La subordinazione o postergazione delle ragioni degli obbligazionisti può operare, senza che venga in discussione la natura obbligazionaria dello strumento finanziario, con riferimento alla sola soddisfazione dei diritti degli altri creditori della società e certamente non dei diritti dei soci o di alcune categorie di essi. Si può, quindi, affermare che sia connaturata all'essenza del titolo obbligazionario l'impossibilità di postergare il rimborso del finanziamento al rimborso di qualsiasi investimento rappresentato da azioni².

A titolo meramente esemplificativo possono distinguersi in tale ambito:

- obbligazioni partecipanti³;
- obbligazioni indicizzate agli indici di borsa (index/equity linked);

- prestiti subordinati ed irredimibili;
- obbligazioni convertibili in azioni⁴.

Profili contabili

Sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari ibridi, si segnala che rilevanti effetti derivano dall'applicazione degli IAS 32 e 39. Tale applicazione rende il processo di redazione del bilancio d'esercizio e/o consolidato più complesso e articolato per tutta una serie di nuove statuizioni normative tra cui, per esempio, l'obbligo di separare la componente avente natura di debito da quella patrimoniale di alcuni strumenti finanziari ibridi. In particolare, lo IAS 39, tra i criteri di valutazione riconosce una esplicita supremazia al criterio del *fair value* (che in mercati attivi ed efficienti coincide con il prezzo di mercato), le cui variazioni per alcuni strumenti saranno registrate nel conto economico con la diretta conseguenza di contabilizzare così utili non realizzati e, nel patrimonio netto per altri, fino al momento del realizzo.

Gli strumenti ibridi (intesi come *embedded derivatives*) devono essere pertanto valutati caso per caso. Nell'ipotesi in cui sia prevista la restituzione dell'apporto a data certa, sussista o meno il vincolo di subordinazione, gli strumenti finanziari risultano molto prossimi alle obbligazioni e, pertanto, l'apporto dovrebbe essere appostato come debito rappresentato da titoli di credito. In tale caso, la differenza rispetto alle vere e proprie obbligazioni passa attraverso l'assegnazione ai titoli partecipativi di diritti amministrativi, certamente non attribuibili alle obbligazioni: si tratta, in sostanza, di un'operazione di finanziamento cui consegue

l'attribuzione di diritti sia patrimoniali che amministrativi, sinora riservati alle sole azioni. L'iscrizione dell'apporto in una voce di debito del bilancio della società destinataria si ha anche nell'ipotesi in cui si tratti di apporto di associazione in partecipazione, ma non nel caso della cointeressenza. Nella diversa ipotesi in cui l'apporto sia costituito dalla prestazione d'opere o servizi a favore della società, non si prevede alcuna appostazione al passivo dello stato patrimoniale, né nei debiti, né nel patrimonio netto, perché non esiste alcun obbligo restitutorio da appostare tra i debiti della società.

Nell'ulteriore caso in cui l'apporto sia irredimibile (se non in sede di liquidazione) o non restituibile neppure in sede di liquidazione, esso potrà essere imputato a patrimonio, dando luogo ad una pretesa di quasi capitale, nel contesto di una riserva statutaria di cui sia disciplinato il regime di indisponibilità. Un ulteriore approfondimento deriva da Basilea II. L'Accordo ha strutturato i requisiti di capitale per le istituzioni bancarie attraverso la definizione:

- del capitale di vigilanza, ossia le poste destinate a "difendere" la banca dall'eventualità di perdite;
- suddivisione del capitale di vigilanza in tre blocchi: *Tier 1* (Patrimonio Base), *Tier 2* (Patrimonio Supplementare Primario) e *Tier 3* (Patrimonio supplementare secondario) i cui contenuti sono riportati nella *tabella 3*.

I motivi per i quali le banche effettuano rilevanti emissioni di strumenti ibridi di patrimonializzazione sono da ricercare nel fatto che questi titoli vanno a incrementare il patrimonio delle banche ai fini della vigilanza e, di conseguenza, ne riducono la rischiosità, nel rispetto dei

NOTE

² I nuovi strumenti finanziari dopo la riforma del diritto delle società di capitali in I. CAPELLI, Quaderno 2004/20 della Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria pag. I I.

³ Su questa particolare forma di obbligazione cfr., per una sintesi comparatistica, CAMPOBASSO, Gli strumenti di finanziamento: le obbligazioni, in Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienze, progetti, a cura di Abadessa e Rojo, Milano, 1993, p. 257 ss; Van RYN, Securities and Securities Holders, in International Encyclopedia of Comparative Law, XII, Business and Private Organizations, cap. 5.

⁴ Ritenute frequentemente come la forma intermedia tra "azione" e "obbligazione" più comune, le quali, se da un lato attribuiscono tutti i diritti normalmente ricollegati ad un prestito obbligazionario, dall'altro sono munite "di un diritto di opzione, esercitabile da parte del possessore, alla conversione del valore di rimborso dell'obbligazione in valore di acquisto o sottoscrizione di azioni dell'emittente (procedimento diretto) o di altre società (procedimento indiretto)".

Patrimonio di Base (Primario)		Patrimonio Supplementare	
Elementi Positivi	+ Capitale versato + Sovrapprezzi di emissione + Riserve + Utili portati a nuovo + Fondo rischi bancari generali + Strumenti innovativi di capitale	+	+ Riserve di rivalutazione + Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio + Strumenti ibridi di patrimonializzazione + Passività subordinate + Fondo rischi su crediti + Plusvalenze nette su partecipazioni
Elementi Negativi	- Capitale sottoscritto non versato - Azioni o quote proprie - Avviamento ed altre immobilizzazioni immateriali - Perdite portate a nuovo - Perdita di esercizio		- Minusvalenze nette su titoli - Minusvalenze nette su partecipazioni - Alcuni elementi negativi: crediti, altri

Tabella 3

vincoli imposti nell'Accordo di Basilea II. Si tratta, infatti, di strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e possono essere rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell'emittente, con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sono esclusi dalla categoria delle obbligazioni i titoli la cui remunerazione è solo parzialmente correlata ai risultati economici dell'emittente oppure i titoli in cui la correlazione ai risultati economici dell'emittente riguarda soltanto l'entità ed i tempi del rimborso, ma non la relativa remunerazione. Tali ultime tipologie di titoli "ibridi" sono quindi riconducibili alla categoria delle obbligazioni se disciplinati dall'art. 2410 e seg. cod. civ., dei titoli non aventi natura obbligazionaria ma ad essi fiscalmente assimilati (art. 44, c. 2 del TUIR) ovvero in via residuale alla categoria dei titoli atipici.

Profili Tributari

Le difficoltà della qualificazione degli strumenti "ibridi" da un punto di vista societario hanno indotto il Legislatore fiscale a dettare le nozioni di "titolo assimilato alle azioni" e di "titolo assimilato alle obbligazioni", fiscalmente rilevanti e come tali valevoli per la disciplina dell'imposizione dei redditi. Questa classificazione si è resa necessaria in quanto diverso è il regime di tassazione a seconda che l'utile conseguito dal percettore sia o meno dipendente dai risultati economici dell'emittente⁵.

Di conseguenza l'art. 44 TUIR, al comma 2, stabilisce che: ai fini delle imposte sui redditi, ai punti a) e c):

a) si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al

quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;

c) si considerano simili alle obbligazioni:

- i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29, R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

In conclusione, sotto il profilo fiscale, gli strumenti di finanziamento possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- azioni e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- obbligazioni e strumenti assimilati alle obbligazioni.

NOTE

⁵ Il D.Lgs. n. 344/2003 ha optato, per l'assimilazione alle azioni, verso il principio della remunerazione e per le obbligazioni verso il principio del rischio. Tale scelta suscita delle perplessità in quanto destinata a creare incertezze. Si pensi al caso di uno strumento finanziario che non garantisca alla scadenza la restituzione del capitale (e che perciò non può essere obbligazione) e che offra un rendimento solo parzialmente parametrato ai risultati economici (e che di conseguenza non può essere azione).



CORPORATE

UNA STORIA DI SUCCESSO

ANCORA
ALLE PRESE
CON I SOLITI
PROBLEMI DI
GESTIONE
DEGLI
INCASSI?

E CHI TI
FERMA PIÙ?

MA NO, GIULIO,
GRAZIE AD UNO SPECIALISTA
CASH MANAGEMENT DI BNL HO
FINALMENTE UNA SOLUZIONE INTEGRATA
PER LA GESTIONE DEI MIEI FLUSSI
D'INCASSO DALL'ITALIA E DALL'ESTERO.
E COSÌ HO PIÙ TEMPO PER
IL NEW BUSINESS.

BNL CASH MANAGEMENT

FAI DECOLLARE IL TUO BUSINESS CON UN TEAM DEDICATO DI PROFESSIONISTI, PRESENTI IN ITALIA E NEL MONDO, CREATO PER AIUTARTI A MIGLIORARE LA GESTIONE DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E DELLA TESORERIA DELLA TUA AZIENDA. INFORMATI SUL SITO CORPORATE.BNL.IT
BNL PER LE IMPRESE. LA FORZA DEL NETWORK E TUTTA L'ESPERIENZA DI BNP PARIBAS.

CORPORATE.BNL.IT

La banca per un mondo che cambia



Riguardo quest'ultimi strumenti di finanziamento, gli elementi caratterizzanti sono, quindi, i seguenti:

- titolo di massa;
- obbligazione incondizionata di rimborsare una somma non inferiore al valore indicato sul titolo;
- nessun diritto alla gestione dell'impresa.

Tutti gli strumenti che non presentano le caratteristiche delle azioni (e titoli simili) o delle obbligazioni (e titoli simili) rientrano necessariamente nella categoria residuale dei titoli atipici con un deciso peggioramento dal punto di vista fiscale (ritenuta 27%).

Rientrano tra i c.d. titoli atipici tutti i titoli che prevedono una remunerazione in parte legata ai risultati dell'impresa e in parte fissa. La legge delega intendeva eliminare i titoli atipici che, invece, risultano tutt'ora presenti.

Favorevole è il trattamento fiscale per la società emittente in quanto gli interessi passivi (cedole e dividendi) sono assimilabili ai dividendi delle azioni e, di conseguenza, sono fiscalmente deducibili. Secondo l'art. 109, comma 9, lett. A del TUIR: è in deducibile ogni remunerazione relativa a strumenti finanziari, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici dell'impresa o dell'affare; ciò che è assimilato a dividendo è in deducibile; ciò che è assimilato ad interesse è deducibile.

In caso di duplice remunerazione (fissa e variabile) risulta deducibile solo la quota fissa. Pertanto, i proventi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli ad esse assimilati presentano come caratteristica quella di dar luogo ad un reddito stabilito in misura fissa, svincolato dal risultato della

gestione della società emittente. Per l'individuazione del regime di tassazione di questi strumenti di finanziamento è necessario distinguere a seconda che questi titoli siano emessi da società quotate o non. Con riferimento alla prima ipotesi, sui proventi percepiti da parte delle persone fisiche viene applicata un'imposta sostitutiva del 12,50% (artt. 1, 2, D.Lgs. n. 239/1996). L'imposta sostitutiva viene applicata a titolo definitivo sui proventi percepiti dai soggetti che non svolgono attività commerciali; a titolo d'acconto negli altri casi⁶. Nel caso, invece, di obbligazioni e titoli simili emessi da società con azioni non quotate in borsa, il prelievo fiscale sarà effettuato tramite ritenuta alla fonte con aliquota del 12,5% o del 27% a seconda della loro scadenza -superiore o inferiore a 18 mesi- e del tasso di interesse applicato (art. 26, D.P.R. n. 600/1973).

La disciplina fiscale per i titoli atipici è così differenziata:

- percettore persona fisica: ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27%;
- percettore società di capitali: il provento concorre a formare il reddito di impresa soggetto ad IRES, scontando sempre una ritenuta a titolo di acconto del 27%.

Inoltre, gli strumenti ibridi possono dare luogo a redditi diversi (plusvalenze, minusvalenze) in caso di cessione dello strumento a titolo oneroso.

Le ipotesi sono le seguenti:

- Percettore persona fisica
- partecipazioni non qualificate: applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% secondo il regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito (d.lgs n. 461/97);

- partecipazioni qualificate: il 60% della plusvalenza è esente; il 40% concorre a formare il reddito soggetto alle aliquote progressive Irpef.

- Percettore società di capitali

- la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito di impresa soggetto ad IRES;
- la plusvalenza (al ricorrere di determinate condizioni) concorre a formare il reddito soggetto ad IRES nell'esercizio in cui viene realizzata e, per quote costanti, nei successivi quattro;
- la plusvalenza è esente (se ricorrono le condizioni di applicazione della participation exemption).

In merito alla participation exemption si rammenta che debbono verificarsi:

- ininterrotto possesso della partecipazione a decorrere dai dodici mesi precedenti a quello di cessione;
- classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio di possesso;
- residenza della partecipata in un paese diverso dai paradisi fiscali (black list);
- esercizio, da parte della società partecipata, di una attività commerciale.

Per un quadro d'insieme sulla qualificazione giuridica (vedi Tabella 4)

Per un quadro d'insieme sulla tassazione (vedi Tabella 5).

NOTE

⁶ Nel caso in cui i proventi menzionati siano invece percepiti da società commerciali (sia di persone sia di capitali) non si applica alcuna ritenuta, a condizione che i titoli siano depositati presso un intermediario. In questo caso, infatti, i proventi percepiti dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi e saranno assoggettati all'ordinaria imposizione fiscale.



Titoli ibridi di natura partecipativa e non partecipativa



Titolo	Remunerazione legata all'impresa	Remunerazione mista
Categorie di azioni	azioni	-
strumenti partecipativi	azioni	atipici
strumenti ibridi	azioni	atipici

Tabella 4

Titolo	Soggetti IRES	Soggetti non IRES
azioni	5% concorre	rit 12,5% o 40% concorre
obbligazioni	100% concorre	Rit/ imp. Sost 12,5% o 27%
atipici	100% concorre con rit. acc. 27%	rit 27%

Tabella 5

5-7 anni. Gli ibridi possiedono generalmente un *rating* "speculativo" tale da richiedere l'intervento di investitori istituzionali specializzati. Le differenze rispetto all'*equity*, comunque, sono sostanziali. Quello che esiste è l'incentivo per l'emittente di rimborsare il debito ad una certa data. Diversamente, la cedola viene maggiorata e il bond resta in vita. In questo modo, in condizioni normali, l'emittente rimborserà certamente il *bond*, ma qualora esistessero tensioni o difficoltà, l'investitore potrebbe rimanerne danneggiato. E' chiaro che un *bond* ibrido è molto più sensibile a quello che succede sui mercati azionari di quanto non lo sia un *bond* tradizionale. In primo luogo gli ibridi devono corrispondere un flusso cedolare prefissato contrattualmente e non può essere prevista la distribuzione di una parte degli utili: la cedola non può mai essere incrementata. Inoltre, cosa ben più importante, i detentori di debito ibrido, pur partecipando ai rischi societari in maniera molto maggiore rispetto ai comuni obbligazionisti, non hanno alcun controllo sulle politiche dell'azienda né alcun diritto di voto in Assemblea. Tra l'altro è il caso di sottolineare che essendo tali strumenti riservati al mercato degli istituzionali, i sottoscrittori sono grossi finanziatori della società che spesso investono nelle aziende capitali anche superiori a quelli degli azionisti più importanti. Si avvicinano all'*equity*, solo così una parte dell'emissione rafforza il patrimonio, e sotto il profilo contabile, sono considerate *equity* dai revisori che certificano il bilancio. Normalmente le caratteristiche ricorrenti riguardano:

- *Subordinazione*: il titolo ha una *seniority*

Se saranno unificate le aliquote al 20%, non ci sarà più motivo di mantenere la distinzione tra titoli atipici (ora tassati al 27%) e titoli simili alle obbligazioni (12,5%). L'eliminazione di questa difficile distinzione è da tempo attesa dagli operatori, che – soprattutto da quando vi è stata una notevole diffusione dei titoli ibridi – sono costretti all'analisi di complessi prospetti informativi per poter comprendere se i relativi proventi siano soggetti o meno alla ritenuta del 12,5%. La soppressione del concetto di atipico, inoltre, non può che giovare all'Erario⁷.

I bond ibridi

NOZIONE

Un *bond* ibrido è un'obbligazione contrattualmente subordinata al debito *senior* il cui sottoscrittore, a fronte di una maggiore remunerazione, accetta il rischio di perdite in c/interessi ed in c/capitale, qualora l'emittente incorra in difficoltà che gli impediscano di pagare un dividendo agli azionisti. Tali caratteristiche rendono il rischio che le connota prossimo a quello proprio delle azioni in presenza, tra l'altro, di un mercato tendenzialmente "illiquido". Tali titoli obbligazionari hanno scadenze prolungate, perpetue (c.d. irredimibili), ovvero, sono subordinati (quasi *equity*). L'emittente normalmente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo tramite una *call option* esercitabile dopo

NOTA

⁷ Marco Piazza, Titoli atipici la revoca, in *Il Sole* 24 Ore, 11/10/2006, pag. 27.

superiore solo agli strumenti di *equity* ed è subordinato a tutte le altre emissioni obbligazionarie della società⁸.

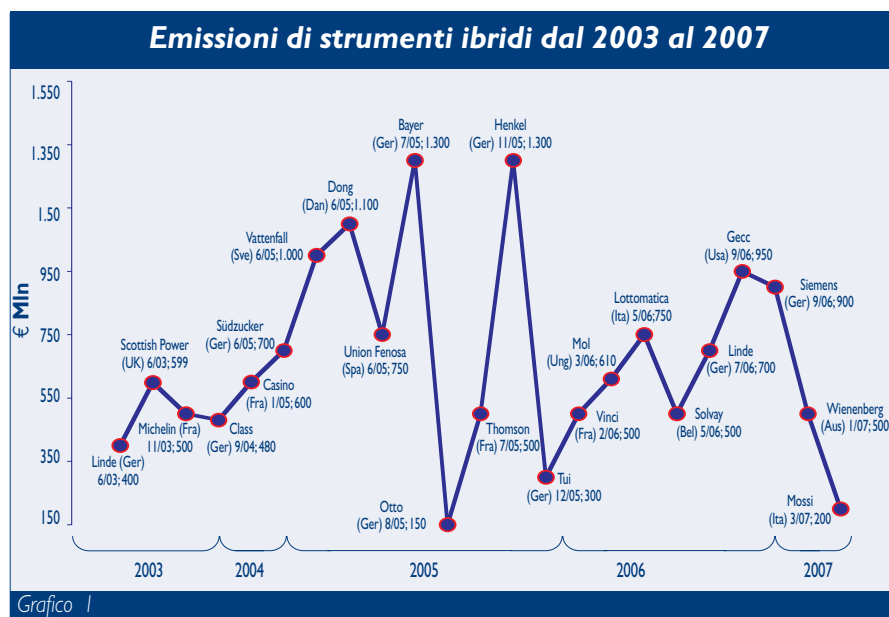
- *Durata*: solitamente è molto elevata, superiore a 10 anni ed in alcuni casi coincidente con la vita dell'azienda (c.d. *bond* perpetui).
- *Clausola call*: l'emittente ha la possibilità di rimborsare in anticipo il prestito. Solitamente se non viene esercitato questo diritto è previsto un aumento della cedola (clausola *step-up*).
- *Interest deferral*: l'emittente può rinviare il pagamento di una o più cedole al verificarsi di determinati accadimenti⁹.

LE EMISSIONI DI BOND IBRIDI IN ITALIA ED EUROPA 2003-2007

Il collocamento sul mercato di un bond ibrido persegue molteplici finalità:

- rafforzare il patrimonio senza diluire l'azionariato;
- stabilizzare il rating;
- risparmiare rispetto ad una tradizionale emissione di azioni;
- finanziare una acquisizione.

Dal giugno 2005 ad oggi una ventina di società europee di medio-grandi dimensioni, tra le quali le italiane Lottomatica e Mossi, hanno collocato titoli ibridi "quasi *equity*" per circa 15 miliardi di euro. Quasi tutte le società quotate sullo Star sono potenziali emittenti di ibridi perché molte grandi e medie imprese italiane sono sottocapitalizzate¹⁰. Eppure, per quanto concerne l'esperienza italiana, si deve constatare, che i titoli "ibridi" non sono presenti nelle stesse dimensioni conosciute sui mercati di capitali di altri ordinamenti. Nella realtà gli ibridi finora



in Italia si sono fatti strada maggiormente nel mondo delle banche e delle assicurazioni mentre, invece, hanno stentato ad imporsi all'attenzione delle aziende industriali.

Riportiamo di seguito alcuni dati sulla diffusione degli "strumenti ibridi" nell'esperienza internazionale e comparatistica (vedi grafico 1). Come si può notare, il 2006 è stato l'anno che ha portato alla ribalta i bond ibridi, soprattutto sul mercato italiano (vedi grafico 1). A maggio del 2006 si è avuta la prima emissione di un'obbligazione ibrida italiana. Il titolo in questione è quello emesso da Lottomatica per un valore nominale di 750 milioni di euro. Tra l'altro, si tratta del primo ibrido al mondo con un rating di soli due notches inferiore a quello assegnato al corrispondente debito *senior*.

Da gennaio dell'anno scorso queste particolari obbligazioni sono state inserite nell'indice iBoxx¹¹ determinando un aumento di liquidità di

tali titoli da parte dei gestori di fondi comuni.

Con riferimento a paesi come la

NOTE

⁸ Questo significa che in caso di bancarotta i possessori di questi strumenti verranno rimborsati solo se tutti gli altri obbligazionisti avranno già ricevuto ciò che spettava loro, ma prima degli azionisti.

⁹ Questi possono riguardare la mancanza di distribuzione di dividendi da parte della società, oppure utili di esercizio negativi, o un *Ebit* inferiore a un certo livello. I pagamenti sospesi possono in taluni casi essere onorati grazie ai proventi derivanti dal collocamento di nuove azioni o di nuovi ibridi anche simili a quelli già sul mercato. Talune emissioni danno addirittura la possibilità di saltare completamente il pagamento di una cedola se i conti della società non sono buoni.

¹⁰ Fonte: Il Sole 24 Ore; "Bond Ibridi a quota 15 miliardi", 23 giugno 2007.

¹¹ Gli indici iBoxx sono uno dei più importanti benchmark per i fondi comuni che investono in obbligazioni. Questi includono titoli *investment grade* (cioè con rating pari o superiore alla tripla B) dell'area Euro e della Sterlina britannica. Rappresentano anche la base per alcuni strumenti derivati.

Su questa scrivania c'è una sola cosa
che dà valore ai tuoi patrimoni.



Banca Aletti
Private Banking.

I nostri Private
Banker sanno
come far crescere
i tuoi investimenti.

Perché abbiamo la forza di più di un
miliardo di gestiti e crediamo per farlo
con il nostro. Abbiamo intuizioni,
risorse, buone soluzioni, innovazio-
ni e competenze per gestire al
meglio. Abbiamo professionalità e
determinazione nel perseguire i tuoi
obiettivi.

Siamo quello che hai bisogno.

I nostri
Private Banker
capiscono i valori
della tua famiglia.

Perché crediamo nella famiglia e in
quello che rappresenta.
Ti accompagniamo nei momenti
importanti per aiutarti a prendere le
decisioni più giuste. Con una consi-
glienza qualificata e attenta per la
serenità tua e di chi ti è più
caro.

Siamo quello in cui crediamo.

I nostri Private
Banker conoscono
gli obiettivi della
tua impresa.

Perché sappiamo quanto è impor-
tante per te. Siamo al tuo fianco
per la crescita della tua impresa,
anche nei momenti straordinari.
Lo facciamo con passione e com-
petenza.

Siamo fatti così.

Imprese ammesse al mercato dei capitali che si finanziano attraverso strumenti ibridi (o di "quasi capitale")

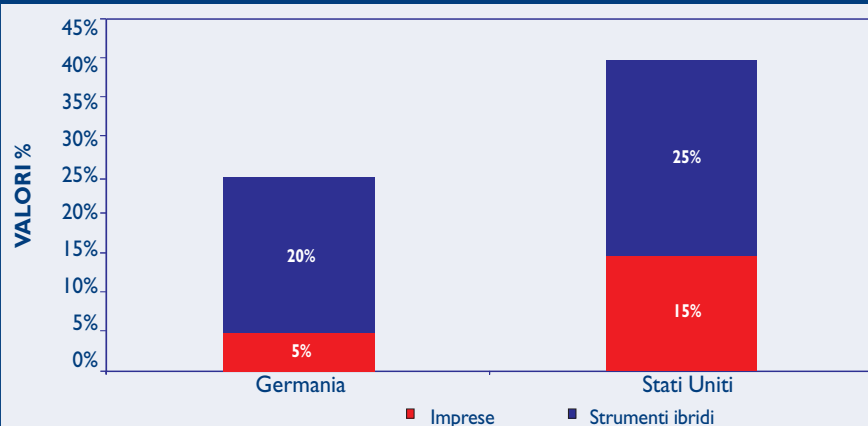


Grafico 2

Germania e gli Stati Uniti (vedi grafico 2), è stato osservato che: a) circa il 5 % ed il

15 % rispettivamente delle società di capitali tedesche e delle corporations

americane ammesse al mercato dei capitali si finanziano attraverso strumenti ibridi (o di quasi capitale); b) tali strumenti rappresentano circa il 20 %, in Germania ed il 25 %, negli Stati Uniti del "capitale proprio" iscritto in bilancio. I titoli ibridi sono un esempio di come i gestori di fondi possono aggiungere valore.

Si tratta di obbligazioni emesse dalle investment grade companies, che offrono però un migliore rendimento grazie alla loro posizione all'interno del capitale strutturato di un emittente. I bond emessi da Vattenfall e Dangas sono un buon esempio di titoli ibridi che nel 2005 hanno registrato ottime performance.

(Riproduzione riservata)

Associazione Italiana degli Analisti Finanziari

Costituita nel 1971

Consiglio Direttivo

Presidente: Gregorio De Felice
Vice Presidente: Antonio Tognoli
Consiglieri: Sergio Lamonica (tesoriere), Giovanni Camera, Giovanna Cerini, Dario Colombo, Luca D'Onofrio, Maria Isabella Mastrofini, Secondino Natale, Andrea Nattino, Alfonso Scarano, Giorgio Zancan

Collegio dei Revisori

Presidente: Marco Fabruzzo
 Paolo Citoni, Bianca Laura Volterra (effettivi);
 Marcello Priori (supplente)

Collegio dei Provisori

Presidente: Luigi Piona;
 Francesco Cattaneo, Angela Monti (effettivi);
 Carlo Bugolotti, Daniela Carosio (supplenti)



Sede e Segreteria

Segretario Generale: Franco Biscaretti di Ruffia
Segreteria: Ivana Bravin, Katia Diani, Monica Berto, Sabrina Napoli
 Via Dante, 9 - 20123 Milano
 Tel. +39 0272023500 r.a.
 Fax +39 0272023652
 sito Internet: www.aiaf.it - e-mail: info@aiaf.it

Sezione Romana

Responsabili: Maria Isabella Mastrofini, Andrea Nattino
Segreteria: Paola Lavagetti
 Banca Finnat Euramerica - Palazzo Altieri
 Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
 Tel. +39 0669933317
 Fax +39 066784950

AIAF Formazione e Cultura Srl Unipersonale

Presidente: Gianni Ferrari
Vice Presidente: Gregorio De Felice
Consiglieri: Silvio Ceretti (amministratore delegato), Giovanni Camera, Sergio Lamonica, Andrea Nattino, Marina Verderajme
Segretario del Consiglio: Franco Biscaretti di Ruffia

Organismi internazionali

EFFAS

European Federation of Financial Analysts Societies



Secretariat: Claudia Stinnes
 Einsteinstrasse 5 Postfach 10.10.30
 D - 63303 Dreieich - Frankfurt
 Tel. 0049 6103 583348
 Fax 0049 6103 583335
 sito Internet: www.effas.com
 e-mail: claudia.stinnes@effas.com

ACIIA®

Association of Certified International Investment Analysts



Company Secretary: Fiona Tween
 Feldstrasse 80 Buelach CH
 8180 Switzerland
 Tel. 0041 448723551
 Fax 0041 448723532
 sito Internet: www.aciia.org
 e-mail: tween@aciia.org

Soci Sostenitori: Alleanza Assicurazioni, Astaldi, Banca Aletti, Banca Finnat Euramerica, Banca IMI, Banco Popolare, Beni Stabili, BNL-BNP Paribas, Borsa Italiana, Enel, Eni, Fondiaria SAI, Intesa Sanpaolo, Italcementi, Mariella Burani Fashion Group, Pirelli, Sabaf, Telecom Italia, UBI Banca, UniCredit Group



BANCA FINNAT EURAMERICA

GRUPPO BANCA FINNAT

DA OLTRE **100 ANNI** IL NOSTRO
MIGLIORE INVESTIMENTO È IL TEMPO
DEDICATO A COMPRENDERE
E SODDISFARE LE ESIGENZE DEI NOSTRI **CLIENTI**

Private Banking - Investment Banking - Advisory & Corporate Finance
Gestione di Fondi Immobiliari - Servizi Fiduciari - Servizi Assicurativi
Risk Management Consulting

ROMA - MILANO - PERUGIA - NOVI LIGURE

www.finnat.it





di Marco Ventoruzzo* e Guido Cavaliere**

Amministratori di minoranza e amministratori indipendenti nelle società quotate

Introduzione

La disciplina della *governance* delle società quotate, contenuta Testo Unico della Finanza (T.U.F.), è stata oggetto negli ultimi anni di significativi interventi da parte del legislatore, dapprima con l'approvazione, ad esito di un complesso iter parlamentare, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (la cosiddetta "legge sul risparmio") e successivamente del d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006.

Le prossime assemblee di nomina degli organi sociali saranno caratterizzate da novità molto significative, peraltro piuttosto originali se confrontate con le regole vigenti nei principali ordinamenti stranieri, e che possono essere di notevole rilievo per gli investitori istituzionali.

Ci si riferisce, in particolare, a due previsioni della legge sul risparmio: la regola che rende obbligatoria l'adozione del sistema del voto di lista per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, e quella che impone la nomina di almeno un amministratore indipendente in tutte le società quotate, attribuendo così carattere imperativo a una *best practise* già da tempo prevista dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana.

La nomina dei componenti del CdA: voto di lista e quote di partecipazione

L'articolo 147-ter, comma 1 del T.U.F. dispone che gli statuti delle società quotate debbano prevedere l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione "sulla base di liste di candidati".

Innanzitutto occorre precisare l'ambito di applicazione di tale norma: essa riguarda la nomina degli amministratori

nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale e in quello monistico, mentre non trova applicazione nel sistema dualistico laddove un rappresentante delle minoranze è eletto nel solo consiglio di sorveglianza sulla base delle disposizioni per la nomina dei sindaci.

La prassi del voto di lista, che ha avuto diffusione nelle società quotate provenienti dai processi di privatizzazione, diviene quindi obbligatoria per la totalità degli emittenti. Il legislatore, più precisamente, stabilisce al comma 3 dell'articolo 147-ter del T.U.F. che "*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti*", in analogia a quanto già previsto per l'elezione dei sindaci dall'articolo 148 del T.U.F.. La legge dunque garantisce alle minoranze la possibilità di eleggere almeno un rappresentante in consiglio.

Le società sono ovviamente libere di stabilire un criterio di votazione tale da consentire, eventualmente, l'elezione di un numero maggiore di amministratori proposti dalle minoranze, qualora il mercato "premiasse" tale scelta, anche se ovviamente è estremamente improbabile che, almeno nel breve

periodo, gli emittenti optino per una simile previsione.

La facoltà di presentare una lista è subordinata a determinate soglie di possesso azionario. Più precisamente, l'articolo 147-ter, comma 1 del T.U.F. richiede per la presentazione di una lista una quota minima di partecipazione "*in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento*".

Lo scopo della disposizione è di evitare che vengano eletti candidati privi di effettiva rappresentatività, proposti da soggetti titolari di partecipazioni modeste, talora animati da propositi di disturbo o ricattatori.

La Consob ha quindi individuato sei diverse quote di partecipazione, per la cui fissazione ha principalmente tenuto in considerazione la capitalizzazione di mercato della società: maggiore è la capitalizzazione, minore sarà la quota di partecipazione necessaria per proporre una lista¹.

NOTA

* Professore di Diritto Commerciale, Università Bocconi di Milano.

** Dottore in Giurisprudenza.

¹ Ad esempio, per le società di maggiori dimensioni (i.e. con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro) è sufficiente che uno o più soggetti congiuntamente detengano una partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale perché possano presentare una propria lista. Per le società con una minore capitalizzazione (i.e. inferiore o uguale a 500 milioni di euro), invece, la soglia minima di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale, elevata al 4,5% del capitale qualora la società si caratterizzi per un elevato flottante e l'assenza di un socio (o più soci aderenti ad un patto parasociale) che disponga della maggioranza dei diritti di voto. È utile segnalare che una disciplina peculiare è stata prevista per le società cooperative, per le quali la quota è fissata a





Ai sensi dell'articolo 144-septies del Regolamento Emittenti la quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste viene resa pubblica dalla Consob entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve essere indicata specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la nomina degli amministratori. Tale disposizione ha già avuto una prima applicazione con riguardo alle società che hanno chiuso l'esercizio sociale al 30 giugno 2007, di cui la Consob ha pubblicato le rispettive quote di partecipazione previste per la presentazione delle liste². Ciò detto occorrono alcune precisazioni. Innanzitutto è opportuno sottolineare che le soglie stabilite dalla Commissione costituiscono un limite massimo che gli statuti delle società possono liberamente diminuire, ad esempio nel caso in cui ciò possa incentivare investitori istituzionali ad acquisire partecipazioni nella società. Appare assai dubbio invece, nel silenzio del legislatore, che si possa subordinare la presentazione di una lista a requisiti diversi o ulteriori, quali ad esempio la circostanza che l'azionista o il gruppo di azionisti proponenti risultino essere

iscritti a libro soci da un determinato periodo di tempo. La legge consente però che lo statuto condizioni l'elezione dell'amministratore di minoranza alla circostanza che la lista che lo esprime consegua una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste. In questo caso se, ad esempio, fosse necessario possedere il 2% delle azioni per presentare una lista, si potrebbe subordinare l'elezione dell'amministratore di minoranza al fatto che la lista proposta e classificata seconda abbia comunque ricevuto voti pari almeno all'1% del capitale, ancora una volta al chiaro fine di evitare nomine prive di effettiva rappresentatività presso la base sociale.

Il collegamento con la lista di maggioranza

Il comma 3 dell'articolo 147-ter del T.U.F., dopo aver enunciato la regola per cui almeno un amministratore è tratto dalla lista della minoranza, stabilisce che tale lista non deve essere *"collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*. La ratio della disposizione è chiaramente quella di evitare che la lista identificata nel caso di specie come "di minoranza" sia, in realtà, promossa dal socio di maggioranza con lo scopo di eludere la nuova disciplina. La norma non specifica i criteri puntuali per individuare il collegamento tra la lista di minoranza e i soci di maggioranza, dunque è importante verificare come in concreto avverrà la

sua applicazione.

Se da un lato è intuitivo che talune relazioni, ad esempio i rapporti di parentela, costituiscano un fattore di collegamento, non altrettanto chiaro appare il senso della locuzione *"collegamento anche indiretto"*. In primo luogo si potrebbe fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con cui vengono fissati i parametri per individuare i rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza in occasione della presentazione delle liste per la nomina dei sindaci. Dal momento che il presupposto della citata norma regolamentare – ovvero garantire l'autonomia della lista di minoranza – è il medesimo cui si ispira il legislatore con riguardo all'elezione dell'organo amministrativo, tale previsione ben potrebbe ritenersi applicabile in via analogica anche alla nomina degli amministratori. L'articolo in oggetto elenca al comma 1 una serie di circostanze fattuali che costituiscono presunzioni *iuris et de iure* di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza: la sussistenza di uno di tali rapporti, come, *inter alia*, l'appartenenza al medesimo gruppo e l'adesione al medesimo patto parasociale avente ad oggetto le azioni della società, esclude la legittimazione da parte della minoranza ad eleggere un proprio rappresentante (ciò dovrebbe parimenti valere anche nel caso di nomina dell'amministratore di minoranza).

La norma non fornisce tuttavia un'elencazione esaustiva e pertanto sarà possibile includervi in via

prescindere dalla capitalizzazione ed è pari allo 0,5% del capitale, salva inoltre la possibilità che una lista sia presentata anche da un numero di soci - determinato nello statuto in misura non superiore a 500 - indipendentemente dalla percentuale da essi detenuta.

² Con la delibera n. 16058 del 25 luglio scorso, che ha ad oggetto l'individuazione delle quote relative alle società Mediobanca, Danieli, Juventus, Digital Bros, A.S. Roma e Società Sportiva Lazio.

interpretativa ulteriori fattispecie di collegamento³.

Il secondo comma della medesima norma regolamentare contempla invece il caso in cui un soggetto collegato ai soci di riferimento voti un candidato della lista presentata dai soci di minoranza. Il legislatore ha previsto, per una siffatta circostanza, che qualora il voto di tale socio risulti determinante nella elezione del candidato della minoranza, allora il rapporto di collegamento assuma rilievo. Ciò in quanto si è voluto evitare che i soci di riferimento possano in qualche modo “pilotare” l'elezione del soggetto che a loro risulti più gradito.

A maggior ragione questa disposizione deve applicarsi anche quando, ammesso che sia consentito il voto divergente, sia il socio di maggioranza a votare con parte delle azioni per un candidato della minoranza.

Ai fini di maggiore chiarezza sarebbe comunque auspicabile l'adozione nello statuto di una clausola che consenta ai soci di presentare e/o votare una sola lista⁴.

Amministratori indipendenti

Oltre alle previsioni relative agli amministratori eletti dalle minoranze la Legge sul risparmio ha disciplinato la nomina dell'amministratore indipendente, figura già prevista nel Codice di Autodisciplina curato da Borsa Italiana e peraltro presente nei consigli della quasi totalità delle società quotate italiane. Il quarto comma dell'articolo 147-ter del T.U.F. impone, infatti, che nel consiglio di amministrazione sieda almeno un

amministratore indipendente, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri. Il medesimo articolo dispone inoltre che un amministratore possa definirsi “indipendente” quando sia in possesso dei requisiti previsti per i sindaci delle società quotate dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F.⁵.

In sostanza, ciò che rileva ai fini dell'indicazione quale “indipendente” è l'assenza di rapporti con la società o chi la controlla, tali da poter influenzare l'autonomia di giudizio dell'amministratore, mentre è da escludere una necessaria coincidenza tra la figura di amministratore di minoranza e amministratore indipendente sebbene, di fatto, è probabile (e auspicabile) che la minoranza proponga prevalentemente amministratori indipendenti. Pur essendo indifferente la modalità di nomina, ovvero la circostanza che l'amministratore indipendente sia stato proposto dal socio di maggioranza o da quello di minoranza, occorre tuttavia stabilire le modalità con cui vengono selezionati gli indipendenti. In primo luogo ciascuna lista che verrà presentata dovrà necessariamente includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge almeno pari al minimo di amministratori indipendenti da eleggere nel consiglio di amministrazione.

Ciò perché, in caso di presentazione di una sola lista, deve essere possibile formare il consiglio nel rispetto delle prescrizioni normative. Qualche problema potrebbe sorgere in caso di presentazione di più liste. La legge non richiede che il candidato

in possesso dei requisiti di indipendenza sia indicato per primo in ciascuna lista, di modo da risultare eletto se da quella lista dovesse trarsi un solo amministratore.

Ancora una volta lo statuto dovrebbe stabilire i criteri sulla base dei quali si deve procedere alla individuazione degli amministratori eletti⁶.

NOTE

³ È interessante notare come mentre una prima bozza delle modifiche regolamentari indicasse tra i criteri di collegamento la circostanza che i soci di riferimento e i soci di minoranza fossero parti correlate, nella versione finale la Commissione ha ritenuto preferibile l'indicazione di alcune fattispecie di collegamento, pur formulate sulla base della nozione di parte correlata, astenendosi però da un preciso riferimento alla medesima; ciò al fine di evitare un'eccessiva dilatazione dell'ambito applicativo della norma e dunque di escludere dalla competizione elettorale anche liste in tutto autonome dai soci di controllo per il solo fatto di aver avuto legami con l'azionista di controllo.

⁴ Cosa che già è possibile riscontrare con una certa frequenza tra le società quotate. Si veda ad esempio gli statuti di Acea (articolo 15), Alleanza Assicurazioni (articolo 11), Generali (articolo 31.9), Saras (articolo 18), Telecom (articolo 9.8).

⁵ Per esplicita previsione normativa l'articolo 147-ter, comma 4 del T.U.F. non è applicabile ai modelli monistico e dualistico, sistemi per i quali la legge prevede requisiti ulteriori. Per quanto riguarda il modello monistico, infatti, l'articolo 2409-septies *decies* richiede che almeno un terzo dei membri di tale organo posseggano i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci; nel sistema dualistico invece tutti i membri del consiglio di sorveglianza e almeno uno dei consiglieri di gestione, se quest'organo è composto da oltre quattro membri, devono essere indipendenti (articolo 1, comma 6-*quater* e articolo 147-*quater* del T.U.F.).

⁶ In proposito i soci godono di un'ampia libertà statutaria. Alcuni statuti, tra cui ad esempio lo statuto di Alleanza Assicurazioni (articolo 23) e Fastweb (articolo 10) prevedono per il caso in cui



ALLEANZA
ASSICURAZIONI
www.alleanza.it

Perdita dei requisiti di indipendenza e decadenza dell'amministratore

Il legislatore ha ritenuto fondamentale che l'amministratore indipendente mantenga siffatta condizione per tutta la durata della carica tanto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 147-ter del T.U.F., il venir meno, successivamente alla nomina, dei prescritti requisiti di indipendenza, costituisce una causa di decadenza dalla carica dell'amministratore (non più ormai) indipendente.

La disposizione intende garantire la permanenza in consiglio di un soggetto in grado di svolgere una efficace azione di controllo. Ciò premesso, non sembra del tutto corretto ritenere che la previsione della decadenza debba operare sempre e comunque.

Ad esempio, nel caso in cui vengano eletti più amministratori indipendenti e la perdita dei requisiti di indipendenza da parte di uno di essi non riduca il numero di indipendenti al di sotto del limite richiesto dalla legge, non vi è ragione di prevedere un'automatica decadenza, potendo tali amministratori proseguire fino alla scadenza del mandato come "non indipendenti". Anche in tal caso, peraltro, la questione potrebbe essere risolta attraverso un'apposita clausola dello statuto che disponga in merito, sia prevedendo la decadenza dell'amministratore, sia subordinandola al venir meno del numero minimo stabilito dalla Legge sul risparmio.

Verificatasi la decadenza di un amministratore indipendente occorrerà procedere all'integrazione del consiglio. In caso di cessazione dalla carica di un amministratore l'articolo 2386, comma

1 del codice civile dispone che gli altri provvedano a sostituirlo per cooptazione.

Nel caso specifico, tuttavia, l'integrazione del consiglio nominato con il meccanismo del voto di lista e la qualifica di indipendente del consigliere decaduto pongono dei vincoli ulteriori alla sostituzione. In primo luogo, la scelta del nuovo membro del consiglio non potrà che ricadere su un soggetto che sia in possesso dei requisiti di indipendenza, cosicché il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge resti inalterato; in secondo luogo, il cooptato dovrebbe essere tratto dalla lista che aveva espresso l'amministratore cessato, onde mantenere il medesimo rapporto tra amministratori nominati dalla maggioranza e dalla minoranza. Due anni dall'emanazione della Legge sul risparmio sono pochi per trarre delle conclusioni definitive sugli effetti che essa ha apportato alla *corporate governance* delle società quotate in Italia. Nonostante le perplessità manifestate anche da autorevoli studiosi, scettici sulla imparzialità ed incisività degli amministratori indipendenti, alcuni episodi sembrano dar ragione a chi sostiene che le modifiche introdotte possano effettivamente offrire una qualche maggiore tutela alle minoranze sulla correttezza dei processi decisionali nell'ambito del consiglio di amministrazione ⁷.

(Riproduzione riservata)

NOTE

si renda necessario lo scorrimento della graduatoria che l'amministratore indipendente venga tratto dalla lista di maggioranza. Altri statuti contemplano invece la possibilità che amministratori indipendenti vengano tratti da entrambe le liste, come ad esempio lo statuto di Banca CR Firenze (articolo 9) o come lo statuto di Ifil (articolo 12) laddove si richiede inoltre che il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza sia indicato per primo in ciascuna lista.

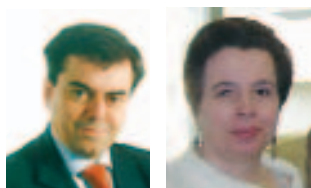
⁷ Si veda a riguardo l'articolo a cura di R. Sabbatini apparso in data 11-10-2007 sul quotidiano "Il Sole 24 ore", pg 42.

VALORI SOLIDI



PROTAGONISTI DEL REAL ESTATE ITALIANO DA OLTRE CENTO ANNI





di Andrea Gasperini*, Valeria Novellini**



e Paolo Bigotto***

Intellectual Capital Value Award 2007

Da tempo il gruppo di lavoro di Aiaf denominato "Mission intangibles" si occupa di proporre le più innovative tematiche relative alle risorse intangibili e al capitale intellettuale. Questo impegno, iniziato nel anno 2001, ha visto la pubblicazione di numerosi articoli e quaderni Aiaf e continua con il presente articolo che prende spunto da un evento che ha caratterizzato il mese di ottobre e ha visto la premiazione di alcune aziende che in Italia si sono distinte per l'impegno profuso a favore della crescita e comunicazione del proprio Capitale Intellettuale.

Il premio ICV (Intellectual Capital Value Award), istituito dalla società Summit¹ in occasione del suo 25° anniversario, è nato dalla volontà di diffondere la consapevolezza della valenza strategica che il capitale intellettuale riveste per le aziende anche in Italia. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo al Palazzo Mezzanotte della Borsa Italiana il 4 ottobre 2007, e il chairman dell'evento è stato Walter Passerini di Job 24 – Il Sole 24 Ore².

Al premio si sono candidate oltre 160

I Campioni del Capitale Intellettuale

aziende di media o grande dimensione operanti in Italia. Le selezioni sono state effettuate su una base informativa di dati afferenti tutte le dimensioni che caratterizzano il Capitale Intellettuale.

Criteri di valutazione e struttura dei premi

L'analisi delle aziende candidate è stata effettuata facendo riferimento al modello concettuale denominato ICV® (Intellectual Capital Value), adottato da molte aziende che in Italia hanno sviluppato il Bilancio dell'Intangibile³.

La valutazione è avvenuta in base ad una raccolta informativa effettuata attraverso tre diversi strumenti:

1 *La scheda di candidatura chiedeva informazioni secondo lo schema (scheda 1) di seguito riportato:*

NOTE

* Socio Aiaf dal 1993, Coordinatore del gdl "Mission Intangibles"; Responsabile area fidi Gruppo Banca Leonardo SpA, Milano (andreasgasperini@tiscali.it).

** Socio Aiaf dal 1991, membro del gdl "Mission Intangibles"; Analista Finanziario Il Sole 24 Ore SpA, Milano (valeria.novellini@ilsole24ore.com).

*** Associato Aiaf dal 2007; Manager Summit, responsabile Divisione Consulting (paolo.bigotto@grupposummit.com).

¹ Summit, fondata da Franco D'Egidio, è una società leader in Italia sui metodi di misurazione e gestione del Capitale Intellettuale; in Italia ha sviluppato numerosi casi di Bilancio dell'Intangibile secondo l'approccio denominato Intellectual Capital Value®, tra cui Intercos, Banca Agrileasing, Teddy, Brembo. Recentemente Summit ha condotto in collaborazione con Aiaf una importante ricerca denominata "Il valore degli Intangibili del Segmento STAR".

² Del Comitato d'Onore del premio hanno fatto parte esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e professionale:

- Mario D'Ambrosio, Presidente di AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale)
- Gregorio De Felice, Presidente di Aiaf (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari)
- Gianfranco Dioguardi, Professore dell'Università di Bari e Presidente della Fondazione Dioguardi
- Luigi Mastrobuono, Vice Direttore Generale di Confindustria
- Luigi Pieraccioni, Presidente di ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale)
- Michele Riva, Direttore de "L'Impresa" - edizioni Il Sole 24 Ore
- Enrico Sassoon, Presidente di Global Trends ed editore italiano di HBR (Harvard Business Review)
- Marco Vitale, Presidente di BPM Gestioni e ISTUD.

³ In linea con le più autorevoli fonti internazionali, e in base a una diffusa schematizzazione letteraria, questo modello include le tre classiche dimensioni del Capitale Umano, Relazionale e Strutturale.

Capitale umano	Capitale Strutturale	Capitale Relazionale
• Modello delle Competenze • Percorsi di carriera • Formazione • Clima aziendale • Motivazione del personale	• Approccio all'innovazione • Sistema premiante • Qualità	• Carta dei valori • Bilancio Sociale/Ambientale • Bilancio Intangibile • Soddisfazione del cliente • Immagine e reputazione dell'azienda

Scheda 1



2 Il questionario, focalizzato sugli otto fattori che caratterizzano la “vitalità” di impresa⁴

Fattore di vitalità	Aspetti analizzati
• Soddisfazione del personale	• Partecipazione • Riconoscimenti • Crescita personale • Ascolto • Ambiente di lavoro • Coinvolgimento • Organizzazione • Comunicazione • Collaborazione • Supporto dei capi
• Energia	• Ambiente psicologico • Empowerment • Impegno • Passione
• Corporate identity	• Grado di condivisione della visione • Coerenza con i valori aziendali • Livello di interiorizzazione della missione • Senso di appartenenza
• Immagine	• Attenzione alle esigenze dei clienti e fornitori • Leadership • Affidabilità • Capacità di comunicare con l'esterno • Livello di proattività
• Innovazione	• Strategia per l'innovazione di prodotto • Predisposizione alla creatività • Analisi di nuovi scenari • Sinergie
• Learning and Knowledge	• Condivisione delle conoscenze • Adeguatezza della formazione • Consapevolezza sulle competenze strategiche • Accessibilità al know-how aziendale • Gestione dei talenti
• Competenza Emotiva	• Fiducia nel futuro • Relazioni tra capi e collaboratori • Gestione dei conflitti • Gestione delle emozioni • Sensibilità verso gli stati d'animo
• Customer Satisfaction	• Conoscenza dei bisogni del cliente • Orientamento al cliente • Capacità di avvertire i bisogni latenti del cliente • Velocità di soddisfare le richieste del cliente

Questionario 2

3 La raccolta documentale riguardava

- Carta dei Valori
- Video aziendale
- Presentazioni sul modello delle competenze (struttura, famiglie professionali...)
- Presentazioni sulle indagini interne (analisi di clima, analisi sulla soddisfazione...)
- Elenco degli indicatori che in azienda vengono utilizzati per monitorare gli intangibles
- Presentazioni sulle indagini esterne (customer satisfaction, immagine esterna...)
- Elenco degli indicatori che l'azienda pubblica all'esterno per informare i portatori di interesse “esterni” sul proprio Capitale Intellettuale
- Bilancio Sociale, Ambientale, di Sostenibilità, dell'Intangibile
- Eventuale documentazione di supporto alle informazioni trasmesse attraverso la scheda di candidatura.

I premi assegnati riflettono la struttura del modello di riferimento sopra citato, ICV®. Oltre al primo premio assoluto per il Capitale Intellettuale sono stati assegnati tre premi di categoria: per il Capitale Umano, per il Capitale Strutturale e per il Capitale Relazionale. Sono inoltre stati conferiti i premi speciali ad altre sei aziende, che hanno saputo distinguersi in modo particolare per loro impegno nella gestione e comunicazione. Dall'analisi dei documenti presentati è emerso, per le prime trenta aziende candidate, il seguente profilo A (vedi tabella Profilo A):

Interviste alle aziende premiate

Unicredit Group⁵ premio assoluto per il Capitale Intellettuale.

NOTA

⁴ I “fattori di vitalità” sono un concetto che viene trattato nel libro “La vitalità di impresa”

Profilo delle prime 30 aziende candidate.

Capitale Umano	Capitale Strutturale	Capitale Relazionale
Possiedono un modello per misurare le competenze delle persone 87%	Hanno un approccio sistematico per promuovere l'innovazione 90%	Possiedono la Carta dei Valori 83%
Misurano il clima aziendale 87%	Valutano e premiano le persone anche in base alla loro attitudine a promuovere l'innovazione 63%	Pubblicano il bilancio sociale 33%
Misurano la soddisfazione o la motivazione del personale 87%	Possiedono indicatori (non economico-finanziari) che misurano l'orientamento all'innovazione 73%	Pubblicano il bilancio ambientale 30%
Attivano progetti per valorizzare i talenti 77%	Possiedono indicatori (non economico-finanziari) che misurano l'orientamento alla qualità 90%	Pubblicano il bilancio dell'intangibile o informazioni sugli intangibili aziendali 23%
Sviluppano specifici piani di carriera per le figure professionali chiave 80%		Misurano la soddisfazione dei clienti 97%
Riservano ai nuovi assunti specifici percorsi di orientamento 90%		Misurano la soddisfazione dei fornitori 33%
		Misurano la propria immagine e reputazione 70%

Profilo A

Hanno ritirato il premio il dott. Giorgio Capurri e la dott.ssa Maria Agosta che, alla richiesta di portare un oggetto che potesse "raccontare o rappresentare i loro Intangibles", hanno risposto presentando la loro Carta di Integrità dicendo: "Questo documento sintetizza tutti gli aspetti del Capitale Intellettuale, ed ha la volontà di trasmetterli e codificarli per poter coniugare il breve e il lungo periodo nella logica del profitto; stabilisce una connessione, attraverso una matrice, fra i nostri valori propri e i nostri stakeholders. Per cui, in qualche maniera, dentro questi 20 grammi di carta ci sono i nostri 170.000 dipendenti e 40 milioni di clienti nei 23 Paesi in cui abbiamo operatività diretta". A Unicredit Group sono state poste le seguenti domande:

Domanda - Cosa significa oggi per un istituto bancario lo sviluppo del capitale umano in un contesto di pressioni competitive verso la riduzione del costo del lavoro?

Le Persone sono il nostro fattore critico di successo per l'eccellenza organizzativa e di business in un contesto

caratterizzato da un significativo dinamismo di mercato e da molte integrazioni che si sono succedute rapidamente nel tempo. Unicredit persegue una strategia mirata di sviluppo e di investimento, identificando a tutti i livelli le risorse chiave per prestazione e aderenza ai valori del gruppo e mantenendo il focus sullo sviluppo della leadership e delle competenze professionali critiche per il raggiungimento degli obiettivi di business.

Domanda - Potete indicarci le misure finora intraprese per la diffusione del nuovo brand sia in Italia che all'estero?

Definiremo una strategia di "master brand" per l'intero Gruppo UniCredit. Il primo passo è stato quello di pianificare la struttura futura del nostro brand portfolio. Al momento ci stiamo occupando del posizionamento del nuovo brand e del suo lancio, che è previsto per la prima metà del 2008.

Brembo⁶ premio per il capitale strutturale.

Alla cerimonia di premiazione hanno

ritirato il premio l'Ing. Stefano Monetini (direttore generale e amministratore delegato), Luciano Graziotti e Antonella Tondini. L'oggetto "tangibile" che Brembo ha portato per raccontare il proprio Capitale Intellettuale è stato una particolare sezione di un disco freno. Presentando tale oggetto, Stefano Monetini ha detto: "Abbiamo vinto il premio relativo al Capitale Strutturale, che rappresenta la capacità dell'azienda di strutturarsi nell'innovazione, nei suoi processi, nella sua cultura e nella sua conoscenza in generale. Quindi abbiamo

NOTE

⁵ Unicredit Group è uno dei principali gruppi finanziari europei grazie a una rete di 9.000 filiali e un forte radicamento locale. La sua presenza internazionale si articola in filiali, uffici di rappresentanza e controllate minori in 50 Paesi nel mondo.

⁶ Brembo è leader mondiale nei sistemi frenanti per auto e moto ad elevate prestazioni e per veicoli commerciali; opera oggi in 3 continenti e commercializza i propri prodotti in 70 Paesi del mondo. Il 10% del personale è composto da ingegneri e specialisti di prodotto impegnati in ricerca e sviluppo.



SUBITO.



Nasce UBI Banca: Unione di Banche Italiane.

Subito non è domani. Subito è adesso. E' il tempo di reazione che ogni cliente vorrebbe. Per questo occorre la giusta cultura aziendale e lavorare ogni giorno fianco a fianco con i propri clienti. UBI Banca nasce da questa idea.

E nasce dall'unione di BPU Banca e Banca Lombarda, due gruppi simili per filosofia e radicamento sul territorio che oggi diventano uno dei protagonisti del mercato italiano, con 4 milioni di clienti e 2.000 filiali.

Un incontro prima di tutto tra persone. Perché per UBI Banca il capitale più importante è il capitale umano.

UBI  **Banca**
UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UBI  Banca Popolare
di Bergamo

UBI  Banco di Brescia

UBI  Banca Popolare
Commercio & Industria

UBI  Banca Regionale
Europea

UBI  Banca Popolare
di Ancona

UBI  Banca Private
Investment

UBI  Banca Carime

UBI  Banco di San Giorgio

UBI  Banca di Valle Camonica

portato questo pezzo, che cerca di simboleggiare cosa significa per noi questa conoscenza e in generale il Capitale Strutturale.

Il pezzo che ho portato, che simboleggia il Capitale Strutturale secondo il nostro concetto, è un disco in carbonio ceramico, che è un prodotto altamente innovativo sviluppato dalla Brembo con le società Ferrari e Daimler; è fondato su una lastra di alluminio estruso rosso, materiale identico a quello con cui è costruita la parete del nostro nuovo centro di ricerche, denominato "Kilometro Rosso". Entrambi simboleggiano quindi la capacità di coniugare visione, passione, creatività con scienza, discipline e cultura. All'Ing. Monetini sono state poste le seguenti domande:

Domanda - Brembo pubblica il Bilancio dell'Intangibile dal 1999; cosa vi ha spinto a farlo, quale ritorno ne avete avuto all'inizio, e quali benefici state ottenendo ora?

La decisione di sviluppare un Bilancio dell'Intangibile di Brembo è nata dalla consapevolezza che, per garantire la sostenibilità dell'azienda e accrescerne il valore, oltre ad una buona capacità di gestione degli indicatori economici, fosse importantissimo identificare e gestire gli indicatori chiave delle risorse intangibili. Il principale ritorno iniziale è stato quello di aver adottato, fra i primi in Italia, una rendicontazione innovativa della capacità di crescita, con un'ottima accoglienza da parte della comunità finanziaria. Il fatto di aver iniziato questo percorso già dal 1999 ci ha però soprattutto consentito di avere oggi manager che sono in grado di gestire in contemporanea:

- Indicatori economici-finanziari
- Indicatori intangibili.

Domanda - Che relazione c'è tra Innovazione e Capitale Intellettuale in un'azienda come la vostra?

Il legame è molto forte, soprattutto perché noi consideriamo l'innovazione a 360°: innovazione nei prodotti, nei processi, nella gestione d'impresa. E' sicuramente una delle caratteristiche che ci contraddistingue.

Di conseguenza anche gli indicatori del capitale intellettuale da noi scelti, considerata questa accezione più ampia del termine, sono tutti collegabili all'innovazione e alla creazione di un vantaggio competitivo.

Solvay Italia⁷ premio per il capitale relazionale.

A ritirare il premio sono venuti il direttore generale, dott. Marco Martinelli, il dott. Bruno Grassi e il dott. Fabio Novelli. Come oggetto rappresentativo del Capitale Intellettuale hanno portato un frammento di minerale così illustrato dal dott. Martinelli: "Questo è un bel pezzo di calcare delle colline di San Carlo vicino alla nostra fabbrica storica di Rosignano in Toscana; è la materia prima con cui produciamo i nostri prodotti più conosciuti come il bicarbonato, la soda, ma è anche un pezzo della terra del territorio che ci ospita da 95 anni e con cui conviviamo tutti i giorni; un territorio nel quale noi dialoghiamo, lavoriamo, viviamo insieme a quella comunità, dove cerchiamo tutti i giorni di migliorare la qualità della nostra presenza".

A Bruno Grassi, responsabile delle attività istituzionali di Solvay Italia, abbiamo chiesto:

Domanda - Quali sono, nel vostro caso, i principali stakeholders, e quali sono le misure da voi finora adottate per

intraprendere con loro una relazione costruttiva?

Nel rapporto con il territorio Solvay punta attualmente a realizzare, in modo innovativo, azioni utili a rendere l'attività industriale, e in generale la presenza dell'azienda, il più possibile integrate con le altre componenti economiche e sociali. Data la natura specifica dell'attività produttiva e le caratteristiche del territorio e della regione circostante, l'aspetto ambientale è particolarmente rilevante; e pure notevole è la ricaduta economica, sotto forma di benefici diretti e indiretti. Appare inoltre necessario far conoscere il valore aggiunto dell'attività dell'azienda in termini di apporto scientifico, tecnologico e di cultura industriale, e far percepire l'importante contributo dei prodotti e tecnologie messe a punto per la qualità della vita ed il miglioramento ambientale, realizzato quest'ultimo attraverso ingenti investimenti ed impegnativi programmi.

Da alcuni anni è in atto una strategia di comunicazione, dialogo e confronto con gli interlocutori aziendali sulle diverse tematiche collegate all'attività produttiva, a progetti industriali realizzati anche in partenariato con enti pubblici e privati, all'apporto per uno sviluppo socio-ambientale complessivo del territorio. Numerose iniziative sono state effettuate e proseguono tuttora; quali la pubblicazione annuale del Bilancio di Sostenibilità sul sito Internet, l'edizione biennale di "Porte aperte" (visite guidate

NOTA

⁷ Solvay Italia: il Gruppo Solvay è stato fondato in Belgio nel 1863 da Ernest Solvay. Oggi è una multinazionale chimica e farmaceutica con quartier generale a Bruxelles.



agli impianti e processi produttivi), programmi di collaborazione con le scuole locali e il mondo giovanile. *Domanda - Quali iniziative di confronto e dialogo con gli stakeholder avete avviato?* Secondo questa linea di coinvolgimento, è in corso una innovativa metodologia di confronto e dialogo con gli stakeholders, che rappresenta, a nostro avviso, un notevole progresso nel percorso di apertura dell'Azienda verso la Collettività. Questa esperienza, del tutto originale nella sua modalità e probabilmente nuova a livello nazionale, punta ad un percorso di trasparenza, dialogo e collaborazione con tutti gli interlocutori dell'azienda e si basa su momenti strutturati, gli "Incontri sulla sostenibilità con gli opinion leader del territorio", per arrivare a proporre e realizzare progetti condivisi, di interesse per l'intera collettività; tale iniziativa è nel pieno della sua realizzazione, e si sta rivelando molto promettente. Da sottolineare infine, riguardo al Bilancio annuale di Sostenibilità, che il documento viene elaborato, sin dalla fase preparatoria, insieme a tutti gli stakeholders, i quali concorrono alla sua edizione con loro apporti. Nella versione definitiva, esso viene poi

presentato ufficialmente alle Istituzioni e Comunità durante eventi specifici, anche di ampia risonanza, e diffuso successivamente in diversi ambiti: Media, scuole, organizzazioni ed enti.

Indesit² premio per il Capitale Umano

Il premio è stato ritirato dalla dott.sa Daniela Cazzani e dalla dott.sa Lea Ricciardi. Come oggetto rappresentativo dei propri intangibili questa azienda ha portato un DVD descritto dalla dott.sa Cazzani nel seguente modo: "Contiene un concentrato di quello che noi pensiamo essere il nostro capitale umano, quindi le persone, il loro sistema di valori, che per noi è molto importante, e che è stato sancito anche nel bilancio di responsabilità, il loro modo di lavorare gli spazi in cui si muovono, la loro esperienza e il knowhow che sono il fondamento e l'asset della nostra azienda".

Banca Agrileasing² premio Speciale

Hanno ritirato il premio Mariella Liverani (Direttore innovazione e sviluppo) e Laura Roselli. A Ugo Locatelli, Responsabile metodologie e processo di pianificazione, sono state poste le seguenti domande.

Domanda - Banca Agrileasing è una banca particolare, in quanto focalizzata su alcune specifiche categorie di prodotti/servizi e rivolta principalmente al mercato B2B. In questo contesto quali sono state le principali misure adottate per sviluppare il capitale intellettuale, e in particolare il capitale umano?

Banca Agrileasing è una banca particolare che opera in un contesto particolare ed attraversa un momento

particolare. Siamo, infatti, la società di leasing del Credito Cooperativo specializzata nell'offrire soluzioni finanziarie per gli artigiani e le piccole-medie imprese. Da qualche anno abbiamo arricchito la nostra offerta con la Finanza Straordinaria e il credito ordinario e, attraverso alcune controllate, il factoring e il noleggio di beni di piccolo importo. L'ampliamento della gamma dei prodotti offerti fa parte di un più ampio disegno che ha trasformato Agrileasing nella Banca Corporate del Credito Cooperativo. Questo importante cambiamento ha richiesto e richiede ingenti investimenti nel capitale relazionale e nel capitale umano. Dobbiamo infatti comunicare la nostra nuova missione a tutte le Banche di Credito Cooperativo presenti sul territorio nazionale, che, nel loro insieme, costituiscono un sistema ampio e fortemente radicato sul territorio; e anche al mercato.

Contemporaneamente abbiamo fatto evolvere tutti i nostri collaboratori da "esperti di leasing" a "consulenti finanziari per le imprese", e acquisito professionalità dall'esterno. Questo lungo e impegnativo processo di crescita è stato affrontato con una serie di corsi, seminari e iniziative che, in più fasi, stanno coinvolgendo tutta la banca da oltre due anni.

Domanda - Dall'elaborazione del bilancio del capitale intellettuale a scopo gestionale interno, quali sono stati i principali risultati finora riscontrati in termini di agevolazione delle scelte strategiche/manageriali?

L'apporto fondamentale del Bilancio del Capitale Intangibile è quello di conoscere meglio la banca in tutti i suoi aspetti, consentendo di valutare l'adeguatezza delle competenze e delle

NOTE

² Indesit Company: è il secondo produttore di elettrodomestici in Europa e il quinto nel mondo con una produzione di più di 15 milioni di unità.

³ Banca Agrileasing è espressione del Credito Cooperativo; da 30 anni offre soluzioni finanziarie e consulenza alle piccole e medie imprese, è leader nella locazione finanziaria e vanta un portafoglio prodotti Corporate che va dal leasing, ai finanziamenti, al factoring, alla finanza straordinaria e al noleggio.

strutture in visione prospettica. Molte delle iniziative cui prima accennavo nascono proprio dalla necessità di adeguare la preparazione del personale, ma anche delle strutture informatiche e organizzative, al nuovo ruolo di Banca Corporate.

Non si tratta quindi solo di "agevolare" le scelte strategiche, ma di renderle concretamente percorribili attraverso il costante monitoraggio del nostro capitale intellettuale per colmare gli eventuali gap che la situazione futura potrebbe evidenziare.

Domanda - E' prevista anche una comunicazione esterna del vostro patrimonio intangibile?

Attualmente il Bilancio del Capitale intangibile è uno strumento di gestione che ha avuto diffusione solo all'interno della Banca. Stiamo valutando se e come effettuare una eventuale pubblicazione dell'edizione del 2007.

Intercos¹⁰ premio Speciale

Il premio è stato ritirato da Arabella Ferrari (Strategic Marketing Director), Alberto Bay e Anna Dato. Ad Arabella Ferrari abbiamo chiesto:

Domanda - Il vostro dettagliato Bilancio dell'Intangibile è uno dei pochi resi disponibili al pubblico. Ritenete che abbia tuttora anche una funzione di marketing nei confronti dei principali clienti (case cosmetiche), e per quale motivo?

Certamente! Le confesso che abbiamo iniziato il processo del Bilancio Intangibile perché ci interessava comunicare ai nostri clienti la nostra capacità di innovazione. Durante lo sviluppo del Bilancio ci siamo poi resi conto dell'importanza che questo strumento ha nel miglioramento dei processi interni. Dopo 4 anni ritengo

che questa funzione di comunicazione, anche per un'azienda "B2B" come la nostra, sia comunque molto importante. Per tale ragione, a partire dal bilancio di esercizio 2006 abbiamo deciso di segmentare questa pubblicazione dividendola in due volumi, ciascuno con un'immagine distintiva, ma dai contenuti complementari: il primo - "Intercos Inside" - ha una finalità di informazione, dal momento che contiene i dati e gli articoli di stampo maggiormente istituzionale, mentre l'altro volume - "Passion" - può essere definito di "ispirazione", essendo dedicato al marketing ed al trend.

Domanda - Complessivamente qual è la ripartizione degli indicatori presentati fra le diverse componenti del capitale umano, relazionale e strutturale, ed esiste una prevalenza in termini di numero di indicatori per una di queste componenti?

Il nostro è un Bilancio Intangibile molto equilibrato tra capitale umano, relazionale e strutturale. La trasparenza ha un ruolo fondamentale nella presentazione dei dati di questo tipo; per questo presentiamo degli indicatori che siano il più possibile oggettivi e storicamente comparabili.

Il capitale relazionale è molto importante per noi perché abbiamo sempre dato grande risalto all'analisi di customer satisfaction, che è un momento centrale della nostra vita aziendale; alla fine i clienti sono il nostro miglior feedback sul fatto che stiamo lavorando nella giusta direzione o meno. Ugualmente, per una attività altamente innovativa come la nostra, il capitale umano è cruciale; questa è la ragione per cui facciamo ogni anno l'analisi di "People satisfaction".

Il capitale organizzativo è il motore del

processo di innovazione, di vendita e di produzione; per cui anche in questo ambito elaboriamo e presentiamo molti indicatori.

Ritengo che solo un giusto bilanciamento dei tre capitali permetta di rappresentare in modo veritiero il capitale intangibile dell'impresa.

Domanda - Come sono state valutate dai fondi di Private Equity le vostre risorse intangibili?

Confermo che i fondi di private equity con cui abbiamo lavorato negli ultimi anni hanno valutato molto positivamente le nostre risorse intangibili. L'attenzione e la cura del dettaglio, la profondità dell'analisi e le valutazioni qualitative dei nostri stessi clienti sono fattori che hanno molto apprezzato.

Microsoft Italia¹¹ premio Speciale

Hanno ritirato il premio Patrizia Fatturini e Claudia Riccomagno. A Luca Valeri, direttore risorse umane, abbiamo chiesto:

Domanda - Microsoft Italia risulta essere un'azienda molto "giovane"; quali sono i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono per quanto riguarda la dimensione degli intangibili?

NOTE

¹⁰ Il Gruppo Intercos è uno dei principali operatori a livello mondiale nella creazione, sviluppo e produzione di prodotti per il make-up per i principali player dell'industria cosmetica a livello internazionale.

¹¹ Microsoft Italia da 20 anni è presente sul territorio italiano con tre sedi, a Milano, Roma e Torino, ed è diventata uno dei protagonisti dell'evoluzione informatica e dello sviluppo del nostro Paese. L'età media dei suoi dipendenti è tra le più basse del gruppo.

*170.000 dipendenti,
9.000 filiali,
40 milioni di clienti.*

*E l'idea di un futuro
da costruire insieme.*

AUSTRIA - AZERBAIJAN - BOSNIA-ERZEGOVINA - BULGARIA - CROAZIA - ESTONIA - GERMANIA - ITALIA - KAZAKHSTAN - KYRGISTAN - LETTONIA
LITUANIA - POLONIA - REPUBBLICA Ceca - ROMANIA - RUSSIA - SERBIA - SLOWACCHIA - SLOVENIA - TAJIKISTAN - TURCHIA - UCRAINA - UNGHERIA.

WWW.UNICREDITGROUP.EU

 **UniCredit Group**

Microsoft Italia si è sempre caratterizzata per un'età media della propria popolazione tra le più basse del gruppo e ciò evidenzia l'importanza e l'attenzione che riponiamo da sempre nei giovani e nelle loro potenzialità di crescita. I vantaggi che derivano da questo aspetto sono rappresentati in primo luogo da un elevato livello di innovazione che emerge in tutto ciò che facciamo, nei nostri prodotti così come nel modo di lavorare di ciascuno di noi. La presenza di giovani in azienda ci permette inoltre di conoscere ed approfondire le nuove tendenze e le esigenze del mondo a cui gli stessi appartengono, che rappresenta per noi un'importante audience di riferimento per molti dei nostri business (si pensi ad esempio al settore dell'on-line o dell'Entertainment). Possiamo inoltre beneficiare dell'elevata energia e voglia di fare delle nostre persone, grazie alle quali il lavoro quotidiano diventa un momento di continuo confronto e apprendimento finalizzato all'ottenimento di soluzioni e modi di operare sempre diversi e innovativi. Un terzo elemento del quale la nostra subsidiary può beneficiare è la soddisfazione che ognuno di noi dimostra nel sentirsi parte di un'azienda all'avanguardia come Microsoft, che offre la possibilità di realizzare i propri obiettivi personali e professionali e di esprimere le proprie potenzialità nel lavoro di tutti i giorni, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari a tale scopo.

Essere un'azienda giovane non presenta di per sé degli svantaggi, al contrario vi è la necessità di investire su particolari aspetti al fine di soddisfare le esigenze della popolazione di riferimento e, in

quest'ottica, il nostro obiettivo è di supportare le persone a realizzare le proprie ambizioni professionali, sviluppandone le potenzialità individuali. *Domanda – Quali sono i fattori intangibili sui quali contate di fare leva nel vostro futuro?*

Il nostro obiettivo è di continuare ad puntare sui giovani e sul loro potenziale e per questa ragione stiamo lavorando con le università italiane e straniere per entrare in contatto con neo-laureati e laureandi che rappresentano la vera risorsa che Microsoft intende valorizzare oggi e nel futuro. Siamo inoltre focalizzati sulla passione che tutti noi dimostriamo quotidianamente nei rapporti con i nostri clienti, i partner e nell'utilizzo della tecnologia che è alla base del nostro lavoro. Il nostro obiettivo è di rendere le persone partecipi dei risultati aziendali e di tutte le iniziative attivate in linea con la nostra mission: "Permettere alle persone e ai business di tutto il mondo di realizzare pienamente il proprio potenziale". A questo concetto si lega un altro fattore intangibile sul quale investiamo e continueremo ad investire in futuro: la soddisfazione delle persone, che rappresentano per noi il vero punto di forza dell'organizzazione e che devono essere valorizzate e premiate per il contributo fornito. Molti sono gli strumenti e le modalità a cui facciamo ricorso per il perseguimento di questo obiettivo, si pensi ad esempio alla particolare attenzione rivolta all'ambiente di lavoro o la molteplicità di benefit a disposizione di ciascuno di noi. Un ulteriore elemento sul quale puntiamo attualmente e per il quale vorremmo incrementare i nostri sforzi è rappresentato dalla Customer

Satisfaction. La soddisfazione dei nostri clienti rientra in un più ampio modello di business che ha l'obiettivo di ottenere un miglioramento continuo nel nostro lavoro attraverso l'eccellenza nell'esecuzione e una condivisione di responsabilità e meriti legati al successo dell'intera organizzazione.

Sanofi-Aventis¹² premio Speciale

Il dott. Marco Guglia ha ritirato il premio. Al dott. Marco Guglia, responsabile Training & Salesforce Development Skills di Sanofi-Aventis, è stato chiesto:

Domanda – Quali sono gli asset intangibili di maggiore valore strategico per un'azienda che opera in un settore come il vostro, e su quali intangibili investirete di più in futuro per mantenere alta la "vitalità" della vostra azienda?

Una squadra di calcio è fatta di undici giocatori. Ma, come spesso si legge sui giornali, è importante tanto chi scende in campo quanto chi siede in panchina, pronto a subentrare. È fondamentale che gli schemi di gioco non siano mai "bloccati" e, a seconda della sfida, permettano di schierare gli atleti più adatti per contrastare l'avversario e portare alla vittoria. Gli interpreti della strategia possono cambiare di volta in volta; è questo che, alla fine, aiuta a vincere i campionati.

La metafora calcistica disegna perfettamente la filosofia che anima la nostra società.

NOTA

¹² In Italia, Sanofi-Aventis è la prima azienda farmaceutica a livello nazionale. Nel nostro Paese il gruppo è anche una grande realtà industriale, con 6 stabilimenti produttivi.





Anticipare, seguire e reagire con efficacia alle trasformazioni di un mercato sempre più articolato e complesso, consolidando una leadership e rimanendo sempre fedeli ai valori che guidano Sanofi-Aventis.

Un'evoluzione che nasce dalla capacità di ridiscutere insieme come interpretare e approcciare le nuove sfide.

Da una parte, la necessità di ottimizzare la nostra organizzazione in una fase delicata per il settore, rispondendo alle novità da prima azienda del mercato e sfruttando al massimo le potenzialità del nostro portfolio. Dall'altra, la capacità di rivedere costantemente il nostro approccio, che è quello che ci ha permesso di guadagnare il primo posto, che abbiamo tutta l'intenzione di difendere con determinazione e coraggio.

Sino ad ora i risultati ci hanno dato ragione. Ma non toccare nulla perché si sta andando bene, sarebbe l'errore più grande!

Le nostre parole d'ordine?

Organizzazione bilanciata e produttività della struttura, trasversalità delle attività e dei progetti e grande attenzione per le opportunità regionali. Non abbiamo voluto clonare un modello; lo abbiamo creato. Sempre, come richiesto ai leaders. Su tutto questo abbiamo investito, e continueremo a farlo nel futuro.

Teddy ¹³ premio Speciale

Il premio è stato ritirato da Renata Saragoni (Direttore Amministrativo) e Simona Berardi. A Renata Saragoni sono state poste le seguenti domande:

Domanda – Teddy è una delle prime aziende che in Italia ha introdotto un sistema articolato per la misurazione del proprio Capitale Intellettuale; cosa vi ha spinto a farlo?

Fondamentalmente perché siamo un'azienda votata all'innovazione, e quindi "curiosa" di sperimentare progetti nuovi; ma questo progetto in particolare è stato ampiamente voluto poiché le persone sono sempre state al centro nella nostra azienda, e i risultati si raggiungono con una buona squadra: quindi, la "squadra Teddy" merita attenzione.

Domanda – Quali sono i vantaggi "tangibili" che avete avuto nel farlo, e quali benefici vi attendete in futuro?

Dopo i primi risultati evidenziati, abbiamo scelto alcune aree di intervento su cui era necessario in quel momento migliorare ed eccellere, e così è avvenuto. Per quel che riguarda il futuro, considerando che Teddy è sempre in crescita ed ha una complessità notevole, ci attendiamo che questo strumento diventi un linguaggio comune a supporto di tutte le persone.

Domanda – Che relazione intercorre tra la vostra cultura aziendale e la grande attenzione che dedicate agli intangibili?

E' come aver scoperto che il DNA di Teddy era già codificato da qualche parte. Siamo un'azienda fortemente spinta, sin dalle sue origini, verso l'attenzione ai suoi collaboratori; un'azienda che ha sempre considerato i clienti e i fornitori non come "entità distaccate" ma come parti integranti di

uno stesso business/processo. Ora abbiamo la certezza che ciò in cui abbiamo sempre creduto è ritenuto fonte di sviluppo per il futuro, quindi continueremo a spingere sempre più forte l'acceleratore su tutti quegli intangibili che "faranno sempre la differenza" e permettono alle aziende di esistere per generazioni e generazioni.

Conclusioni del gruppo di lavoro di Aiaf "Mission Intangibles"

Ciò che emerge dal profilo dei candidati e dei vincitori del premio ICV risulta evidente e univoco: nelle società italiane (o presenti in Italia ma in qualità di filiali di multinazionali estere) la consapevolezza dell'importanza del capitale intellettuale nelle sue diverse componenti sta emergendo sempre più, ma tuttora, probabilmente non tanto per una questione di mentalità aziendale bensì per ragioni di costo/opportunità, solo una minoranza pubblica i cosiddetti "bilanci non-financials" (sociale, ambientale, di sostenibilità e dell'intangibile). E va inoltre sottolineato che le aziende candidate all'ICV Award sono quelle già maggiormente sensibilizzate all'attenzione nei confronti del Capitale Intellettuale. E' quindi presumibile che a livello più generale l'interesse delle società italiane a comunicare informazioni "non-financials" sia ancora limitato. Ma qualcosa sta cambiando a livello di mercato. In momenti di mercato borsistico "bullish", quando la crescita delle quotazioni è pressoché generalizzata ed indiscriminata, capita spesso che anche società con fondamentali e strategie poco soddisfacenti vengano comunque premiati da rialzi nelle quotazioni. In contesti di mercato borsistico più difficili, come quello attua-

NOTA

¹³ Teddy è leader nel segmento del "pronto moda" europeo. Attiva nel settore dell'abbigliamento dal 1961, produce e commercializza, all'ingrosso e al dettaglio, in Italia e all'estero, articoli di moda.

le, la "selezione" delle società su cui puntare diventa necessariamente molto più accurata e discriminante.

E non bastano nemmeno più i buoni fondamentali (attuali o anche prospettici) per far apprezzare adeguatamente una "Business Story". Il mercato ha bisogno anche di un'adeguata "disclosure" sugli aspetti strategici, di brand ed altri aspetti della "soft economy" non direttamente legati alla situazione dei conti aziendali. Recentemente proprio Indesit, una delle aziende premiate nel contesto dell'ICV Award, pur presentando risultati economici più che positivi che hanno dimostrato la validità della politica aziendale mirata all'espansione in Russia ed Est Europa, ha attraversato un periodo di particolare debolezza nelle quotazioni di Borsa. Ma il management ha saputo comprendere che tale situazione era legata alla necessità di una miglior comunicazione delle strategie presenti e future del gruppo e, fra l'altro, in occasione dell'evento principale della 14.ma giornata "Orientagiovani" di Confindustria presso lo stabilimento Indesit di Marischio di Fabriano, il Presidente Vittorio Merloni ha pubblicamente sottolineato che l'azienda ha ricevuto il premio "Intellectual Capital Value Award" per lo sviluppo del capitale umano. E ai giovani intervenuti ha ricordato che per portare avanti ricerca e innovazione servono nuovi diplomati e laureati in materie tecniche e scientifiche oltre alle già circa 500 persone nel mondo che nell'ambito del gruppo Indesit si occupano, a vario titolo, di ricerca, e al comitato di innovazione e tecnologia che indirizza strategie e investimenti nel settore degli

elettrodomestici.

Ed è proprio il Capitale Umano, fra le diverse componenti del Capitale Intellettuale, quello che emerge dalle interviste rilasciate dai vincitori dell'ICV Award. Molti di questi sottolineano con forza il concetto di "squadra", ma smentiscono il luogo comune "squadra che vince non si cambia", ricordando che il gattopardismo non può mai essere alla base di un'azienda che intenda diventare leader di settore o mantenere la leadership nel tempo. Per questo anche le componenti più propriamente strutturali o tecnologiche, come ad esempio ricorda Brembo (vincitrice del premio per il Capitale Strutturale), non possono prescindere dall'interazione con il Capitale Umano. Da questo concetto è nato l'ormai celebre Parco Scientifico-Tecnologico "Kilometro Rosso" che, non a caso, non ospita solo il Centro Ricerche Brembo ma anche i centri di ricerca di molte altre importanti aziende fra le quali Italcementi e l'Istituto Farmacologico "Mario Negri", nonché realtà operanti nei settori dell'alta formazione, dell'ICT, dei materiali, delle biotecnologie, della meccanica, dell'elettronica, dell'automazione e robotica e dei servizi avanzati.

Ma soprattutto è presente un "Centro delle Professioni" che accoglie servizi che possono essere utilizzati in comune da tutti i centri di ricerca presenti. Si tratta di servizi di formazione, consulenza aziendale, societaria e organizzativa, sulla contrattualistica internazionale, sulla tutela della proprietà intellettuale e brevettazione (non a caso! E va ricordato che secondo le recenti indicazioni dell'"European Patent Office" nel mondo il 30% dei

copyright non è utilizzato ed il 50% è applicato solo all'interno dell'azienda che lo ha creato; inoltre in Italia una recente ricerca della "Venice International University" ha evidenziato che solo il 19% delle PMI ha seguito la strada del brevetto), servizi di assistenza per la promozione e il finanziamento della ricerca, il trasferimento tecnologico, servizi di progettazione, ingegneria, design e altri ancora. E l'attività di promozione e sviluppo del "Kilometro Rosso" si estende anche a comprendere l'attuazione di "azioni abilitanti" d'interesse per le istituzioni scientifiche, le imprese e l'economia del territorio, attraverso la promozione di centri di competenza ed eccellenza infrasettoriale ed altre iniziative tese a valorizzare il vasto patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnologiche delle realtà insediate presso "Kilometro Rosso" o ad esso collegate. E tutto questo consente, ovviamente, di accrescere per queste aziende anche il Capitale Relazionale Insomma, le tre componenti del Capitale Intellettuale sono strettamente interconnesse e nessuna di esse può fare a meno delle altre, ma anzi si autoalimentano in un "circolo virtuoso" che però può altrettanto facilmente trasformarsi in "circolo vizioso" se anche una sola delle tre componenti si deteriora. Far crescere il valore del Capitale Umano può essere parte di una nuova strategia, come quella adottata da Banca Agrileasing che, ampliando la gamma di prodotti e servizi offerti, ha avuto anche la necessità di "mutare il ruolo" e la professionalità dei propri dipendenti; può essere invece il punto di partenza per lo sviluppo di strumenti di misurazione adeguati del Capitale



IL PARTERRE. LA SALA PIÙ QUOTATA PER I VOSTRI EVENTI.



*Il Parterre, la storica "Sala delle grida" della Borsa, è il luogo ideale per trasformare le vostre idee in eventi indimenticabili.
Nei 3500 mq del Congress and Training Centre flessibilità, tecnologia e servizi per ogni vostra esigenza organizzativa.*

PER INFORMAZIONI:


PIAZZA AFFARI
GRUPPO BORSA ITALIANA

PIAZZA AFFARI GESTIONE E SERVIZI S.p.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI 6 - 20123 MILANO
TEL. 02 80287.1
servizioclienti@palazzomezzanotte.it

BORSA ITALIANA S.p.A.
PIAZZA DEGLI AFFARI 6 - 20123 MILANO
TEL. 02 72426.275
publicrelations@borsaitaliana.it


BORSA ITALIANA

Intellettuale in genere, come è stato per Teddy, azienda particolarmente attenta ai valori umani come anche dimostrato dalla sua politica di assunzioni che include un'elevata percentuale di persone con disabilità.

A questo si aggiunge la necessità, per le società che hanno un forte influsso ambientale sul territorio come Solvay Italia, di stabilire forti connessioni con la comunità locale, che sono parte del Capitale Relazionale. Capitale questo che, da un altro lato, è particolarmente importante anche per Intercos, sebbene in questo caso il rapporto con il "pubblico" risulta mediato dal fatto che si tratta di un'azienda prevalentemente B2B i cui clienti "diretti" sono le grandi case cosmetiche internazionali. E tutto questo infine si traduce nel Brand, che non è altro che la "rappresentazione visiva" del Capitale Intellettuale di un'azienda. Bene ha detto Unicredit Group, vincitore assoluto dell'ICV Award, quando dapprima ha affermato che la "Carta di Integrità" sintetizza il concetto di Capitale Intellettuale nel gruppo e ha poi illustrato la propria strategia di creazione di un "master brand" internazionale che sarà lanciato il prossimo anno.

Dalle risposte date dai vincitori dei premi ICV Award risulta dunque evidente come una più trasparente comunicazione anche delle risorse intangibili consente ad investitori, analisti finanziari e più in generale a tutti gli stakeholder di meglio valutare la capacità di crescita e la contestuale "creazione sostenibile di valore" delle aziende.

La diffusione della "cultura" del capitale intellettuale è ad uno stadio ancora

preliminare, tale da non richiedere ancora una completa standardizzazione. Crediamo, quindi, che si dovrebbe dare tempo a questa materia di diffondersi maggiormente nel mondo delle imprese, continuando il graduale processo di armonizzazione attualmente in corso e testimoniato dall'ampio numero di imprese che hanno partecipato a questo evento, il che può implicare che continuino ad esservi ancora delle discrepanze tra diverse forme di report del capitale intellettuale.

Solo in uno stadio successivo, quando un numero sempre maggiore d'imprese avrà adottato, al proprio interno, forme di identificazione e misurazione degli intangibili, e si porrà il problema di "quali indicatori" comunicare al mercato, a quel punto emergerà l'esigenza di una più dettagliata standardizzazione. Imponendo adesso degli standard "top-down" più stringenti, magari di tipo regolamentare, si potrebbe produrre l'effetto opposto: rallentare un processo che come dimostrato dai vincitori del premio ICV già si sta sviluppando "bottom-up", direttamente dagli utilizzatori imprese, che acquistano consapevolezza sull'importanza di misurare, gestire e comunicare il proprio Capitale Intellettuale.

Il circolo virtuoso che auspichiamo possa innescarsi è che sempre più imprese seguendo l'esempio di quelle presentate in questo articolo si abituino, in primis, a gestire e misurare gli Intangible value drivers; successivamente ne aumentino la visibilità comunicando tali drivers al mercato, innescando una migliore valutazione relativa ai competitors; questo ridurrà il costo di accesso alle fonti di capitale da parte

delle imprese, innescando e giustificando ulteriori sforzi in termini di comunicazione e trasparenza su questa fondamentale componente del valore d'impresa. ●

(Riproduzione riservata)

**SCATÉNATI,
LA SICUREZZA NON HA BISOGNO DI CATENE.**



Con i pneumatici Winter™ di Pirelli, grazie alla tenuta ottimale in tutte le condizioni invernali, viaggi sicuro e senza obbligo di catene secondo la nuova normativa sull'utilizzo dei pneumatici invernali. Vieni a scoprire l'intera gamma dei Winter™ di Pirelli sul sito www.pirelli.it



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL



di Alfonso Scarano* e Giorgio L. G. Brughera**

Valutazione di una PMI con approccio settoriale

Premessa

Obiettivo di questo articolo è quello di mostrare la procedura di un nuovo approccio per la valutazione di una singola impresa comparandola alla valutazione di un'impresa media di riferimento (impresa standard del medesimo settore), costruita in base ai dati medi di un insieme di imprese selezionate per rappresentare il settore stesso.

Infatti, la valutazione di un'impresa risulta molto legata all'andamento economico del suo settore nell'ambito del contesto economico-giuridico generale: il settore di appartenenza è il naturale sottoinsieme economico attraverso il quale l'impresa si confronta quotidianamente col mercato. Un settore considerato in espansione e dotato di prospettive reddituali ha un effetto di trascinamento nelle aspettative per l'impresa e quindi nella sua valutazione, anche perché questa viene considerata dal sistema bancario come "probabilmente" meno rischiosa se inserita in un settore in crescita, mentre un'impresa sia pur in espansione e con prospettive di reddito ma operante in un settore considerato statico o in recessione viene valutata in modo più critico, se non penalizzante. Per le aziende piccole e medie italiane (PMI) il collocamento settoriale assume ancor maggiore rilevanza per la loro valutazione anche se spesso il criterio di associazione di una impresa a un dato settore talvolta può risultare un po' forzato o arbitrario. Spesso, infatti, le PMI operano in nicchie di prodotto molto particolari, ovvero hanno approcci operativi innovativi e comunque molto peculiari. Valga per tutte la specificità italiana dei distretti

industriali e delle considerazioni riguardo ai settori che questa configurazione economico-geografica comporta. A nostro avviso, non si può non prendere in considerazione il fatto che l'impresa stessa proceda ad un continuo confronto con le altre imprese operanti nel suo settore verificando lo stato di sviluppo del settore, di competitività, di evoluzione tecnica e di forze competitive operanti, di rischi insiti al business, di prodotti sostitutivi ed altro ancora.

L'approccio corrente dell'analista finanziario è di integrare nella valutazione della singola impresa le informazioni e le tendenze che si possono assumere sul settore in cui l'impresa stessa opera, desumendole da analisi statistiche o da informazioni di categoria e confrontandole con quei mutamenti ambientali che fanno emergere all'interno del quadro dei dati di bilancio le vere ragioni del successo con il rilevante peso della finanza di azienda.

L'approccio che proponiamo è innovativo dal momento che viene rovesciata la centralità dell'analisi: è dal settore che ricaviamo i dati per la valutazione d'azienda anziché, come si è fatto fino ad oggi, ricavarli dall'azienda con la correzione della valutazione sulla base di tendenze generali di settore. Per un'adeguata valutazione economica

della PMI è dunque necessario affrontare direttamente le considerazioni sul settore incorporandole nel processo di valutazione aziendale, procedendo, prima, alla valutazione economica di una impresa altamente rappresentativa degli andamenti del settore (quella che chiameremo nel seguito Impresa Media Standard - IMS), e passando poi alla valutazione dell'impresa obiettivo finale dell'analisi.

Si tratta dunque di valutare direttamente l'intero settore rappresentato da una nuova entità calcolata sulla base dei dati storici delle imprese del settore (a condizione che siano omogenei e coerenti) applicando le medesime tecniche della valutazione della singola impresa al fine di dar vita a un bilancio storico medio standardizzato del settore, in modo che questo rappresenti le condizioni medie sotto il profilo economico e finanziario delle imprese tipiche di quel settore. Abbiamo così elaborato un nuovo strumento, il "Bilancio Medio Standardizzato (BMS)" che esiste già sul mercato non come ragione sociale ma come insieme degli elementi economici e finanziari insiti nei singoli bilanci societari ed estrinsecato come entità economica autonoma composta dalle singole società, utilizzando le medesime procedure e gli stessi approcci al fine di

NOTE

* Socio Aiaf dal 1997, Diploma CEFA, Docente ai Corsi; AD FinAnalitica Srl (scarano@finanalitica.com).

** Amministratore di patrimoni di terzi (beni e società), Praticante Dottore Commercialista.





una sua individuazione economica complessiva in senso sia quantitativo che qualitativo.

Non si dimentichi che spesso nella prassi si è constatato che l'utilizzo di voci di bilancio, che sono somma normalizzata di numerose analoghe voci delle singole imprese, hanno dato nel tempo risultati più stabili e riconoscibili negli andamenti e nelle progressioni storiche delle voci di conto economico, di stato patrimoniale o di indici calcolati in base a queste. In quest'ottica l'analista dispone di elementi più stabili per poter ragionevolmente stimare scenari futuri tendenzialmente più affidabili in base a dati storici.

Agli scenari così costruiti si procede successivamente ad applicare un modello Discounted Cash Flow (DCF), come usualmente utilizzato per la valutazione della singola impresa, per arrivare a calcolare il valore della Impresa Media Standard rappresentativa del settore che racchiude nel suo bilancio tutte le caratteristiche medie economiche/finanziarie dell'aggregato di partenza. Con le medesime assunzioni di base, l'analista poi procede a valutare la singola impresa oggetto del proprio lavoro disponendo di un riferimento comparativo altamente rappresentativo del settore con cui individuare, con un'analisi differenziale, le peculiarità finanziarie aziendali e il loro peso sulla vita delle imprese.

In definitiva riteniamo che sia sempre più opportuno che l'analista finanziario elabori previsioni sulle imprese integrando informazioni settoriali prospettiche derivanti da elaborazioni di valutazione di settore analoghe a quelle utilizzate per la valutazione della singola impresa ma dotate di una maggiore stabilità.

Calcolo del BMS dell'Azienda Media Standard rappresentativa del settore

Per un'utile analisi settoriale occorre costruire un Bilancio Medio Standardizzato (BMS) in modo che questo nuovo bilancio rappresenti correttamente le relazioni esistenti tra le variabili economiche e patrimoniali delle aziende. Abbiamo dunque scelto che ciascuna impresa contribuisca con il medesimo peso alla costruzione del BMS. Se questo fosse un semplice aggregato delle voci di bilancio, ovvero la somma delle stesse, riga per riga, alcune singole imprese per le loro dimensioni potrebbero polarizzare il modello avendo strutture differenziate. Per esempio, un'azienda molte volte più grande delle altre farebbe deviare tutte le stime verso la propria struttura economico-finanziaria; il semplice "bilancio somma" porterebbe a delle evidenti distorsioni di stima anche quando, ad esempio, una generazione di flusso di cassa di alcune società vada a compensare un deficit finanziario di altre con il risultato di mitigare il reale fabbisogno finanziario complessivo distorcendo la stima della reale leva finanziaria complessiva.

Prima ancora di calcolare il bilancio medio occorre dunque selezionare le aziende componenti il settore che per caratteristiche possono essere scelte dall'analista come meglio rappresentative o comparabili.

Il numero minimo utile per uno studio del genere è di almeno una ventina di imprese.

Il BMS viene costruito normalizzando le singole voci che compongono i conti economici delle aziende per la voce

fatturato e normalizzando le singole voci che compongono gli stati patrimoniali per la voce totale attivo e poi calcolando i valori medi di tutte le voci omogenee normalizzate prese riga per riga e ricostruendo un conto economico ed uno stato patrimoniale in cui ogni voce è la media normalizzata delle voci componenti.

Infine, per calcolare il bilancio medio standard dell'azienda rappresentativa di settore, si moltiplica ogni voce di conto economico per il valore medio di fatturato e ogni voce di stato patrimoniale per il valore medio di totale attivo.

Date dunque n imprese, la i -esima voce di conto economico (Ce_i) è data da:

Formula 1

$$Ce_i = \frac{1}{n} \sum_j \frac{ce_{ij}}{\text{Fatturato}_j} \times \frac{1}{n} \sum_j \text{Fatturato}_j$$

Formula 2

$$Sp_i = \frac{1}{n} \sum_j \frac{sp_{ij}}{\text{Totale Attivo}_j} \times \frac{1}{n} \sum_j (\text{Totale Attivo})_j$$

dove ce_{ij} è la voce i -esima di conto economico della j -esima impresa, ed sp_{ij} è la voce i -esima di stato patrimoniale della j -esima impresa.

Per meglio comprendere la valenza di questa formula aiutiamoci con un semplice esempio pratico (*Figura 1*). Ipotizziamo di avere 2 imprese, A e B, appartenenti al medesimo settore, del quale si voglia redigere il bilancio medio standardizzato (BMS). Si assuma inoltre, per semplicità, che in relazione a queste due entità siamo interessati alla normalizzazione di tre sole voci di conto economico: Fatturato, costi della produzione e risultato operativo. Si

	Impresa A			Impresa B			$\sum \frac{(Ce_{ij}/Fatturato)}{n}$	BMS
	A	A%	$\frac{(Ce_{ij}/Fatturato)}{n}$	B	B%	$\frac{(Ce_{ij}/Fatturato)}{n}$		
Fatturato	1000	I	0.5	3000	I	0.5	I	2000
Costi della produzione	800	0.8	0.4	2000	0.667	0.333	0.733	1466.667
Risultato operativo	200	0.2	0.1	1000	0.333	0.167	0.267	533.333

Figura 1

	Impresa A			Impresa B			$\sum \frac{(Sp_{ij}/Tot. Attivo)}{n}$	BMS
	A	A%	$\frac{(Sp_{ij}/Tot. Attivo)}{n}$	B	B%	$\frac{(Sp_{ij}/Tot. Attivo)}{n}$		
Totale attivo	2600	I	0.5	5000	I	0.5	I	3800
Immobilizz. Materiali	400	0.15	0.077	1000	0.200	0.100	0.177	672.308
Totale rimanenze	250	0.1	0.048	400	0.080	0.040	0.088	334.692

Figura 2

procederà quindi col prendere le singole voci di conto economico delle singole imprese [Colonna A] e rapportarle al rispettivo fatturato.

I valori così ottenuti verranno posti nella colonna [Colonna A%].

Dopo di che si andranno a creare delle colonne (una per ogni impresa) denominate $[(Ce_{ij} / Fatturato) / n]$, dove l'indice j indica la j-esima impresa; tali colonne conterranno i dati ottenuti dividendo i valori della formula precedente per il numero di imprese del settore in analisi che nella nostra ipotesi semplificata sono 2. L'ultimo passo consiste nel sommare per riga i valori delle suddette colonne di ciascuna impresa andandoli poi a moltiplicare per il fatturato medio del settore (Fatturato/n).

Il valore così ottenuto verrà inserito nella colonna BMS.

Con il medesimo procedimento è

possibile allargare l'analisi a tutte le voci di conto economico e lo stesso discorso vale per lo stato patrimoniale in cui la normalizzazione dei dati avviene rapportando le singole voci al totale dell'attivo (Figura 2).

L'azienda media standard rappresentativa del settore così calcolata è un'azienda fittizia che consideriamo altamente rappresentativa degli andamenti e della struttura economica finanziaria media che caratterizza quello specifico settore.

Potrebbe anche essere interessante vedere la differenza comparativa tra il "bilancio somma" del settore (line by line) e questo bilancio medio standardizzato del medesimo settore.

Scelta del campione settoriale per il calcolo del BMS

Quale criterio di selezione delle imprese

adottare per la costruzione del BMS?

Le ipotesi sono molte, diverse e tutte ragionevoli: la selezione può essere fatta in base al fatturato, alle caratteristiche geografiche e quant'altro. Riteniamo preferibile lasciare all'analista la facoltà adottare la propria scelta dimostrando la logica cui si ispira. Per quanto ci riguarda, noi crediamo in una sorta di "legge dei grandi numeri" per cui tendiamo a considerare il massimo numero di aziende disponibili.

ANALISI DEGLI ANDAMENTI STORICI DEGLI INDICI

Punto importante nell'analisi degli andamenti storici è l'individuazione nell'ambiente di quei cambiamenti giuridici, economici e strutturali che determinano i punti di flesso (verso l'alto o verso il basso) negli andamenti tendenziali. Il collegamento di questi dati con le realtà oggetto di studio conduce a meglio considerare criticità e virtuosità economiche/finanziarie all'interno delle imprese.

È opportuno che l'analista esegua una valutazione degli scostamenti degli indici dell'impresa con il BMS annuale di settore. L'analisi degli scostamenti aziendali rispetto ai BMS annuali di settore diventa così una fonte di numerose informazioni che, tramite un semplice confronto, permetteranno di meglio comprendere le dinamiche di virtuosità e viziosità dell'azienda singola.

Considerazioni finali

La PMI rappresenta la colonna portante dell'economia italiana e pensiamo che nel mondo globalizzato essa troverà sempre maggiore difficoltà nell'affermare la qualità dei propri prodotti e della propria creatività. Questo perché le





**Un neonatologo per farli nascere,
un pediatra per farli crescere.**

Stiamo portando 24 nuovi medici ai bambini del Malawi. **Unisciti a noi.**



**Società Italiana
di Neonatologia**



Società Italiana di Pediatria

Insieme per un'iniziativa
di assistenza sanitaria nei reparti di maternità,
neonatologia e pediatria del Malawi.



RIVOLGITI IN FILIALE
Conto corrente n° 6000/29
Intestato a Project Malawi Onlus
ABI 3069 - CAB 05092
Intesa Sanpaolo - Rete Banca Intesa

Project Malawi è promosso da Intesa Sanpaolo insieme a Fondazione Cariplo e con la collaborazione delle maggiori ONG nazionali e internazionali.
Le donazioni a Project Malawi Onlus sono deducibili con le modalità e nei limiti di cui alla legge n. 80 del 14/5/2005.

www.projectmalawi.com

dimensioni medie ottime delle aziende che guardano al mercato globalizzato, pare stiano aumentando considerevolmente e dunque occorre che l'imprenditore abbia consapevolezza della capacità o meno di creare valore. La finanza pare vista dagli imprenditori come una interferenza oppressiva ma necessaria o quasi come una alternativa di business e comunque non crediamo che sia consolidata una corretta ed evoluta cultura finanziaria da parte imprenditoriale.

La valutazione economica di una impresa è il primo passo per costruire questa consapevolezza, ma il consueto interlocutore bancario dell'imprenditore tende ormai solo a massimizzare il proprio utile e trova quasi pericoloso confrontarsi con una classe imprenditoriale troppo preparata ed esigente.

Noi siamo di parere diverso e cioè che sia un dovere professionale dell'imprenditore mettersi in condizione di scegliere con razocinio tra prodotti finanziari buoni e cattivi e di riconoscere la potenzialità e il rischio di un investimento o di un *business*. In Aiaf abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la valutazione della PMI nel cui ambito stiamo gestendo uno scambio di conoscenze basato sulla filosofia operativa del tipo "open source", sull'esempio di quella utilizzata da coloro che sviluppano i *software*. Con questo progetto intendiamo dimostrare concretamente che una valutazione aziendale è un'attività concettualmente e operativamente alla portata di qualunque soggetto con una media preparazione finanziaria e che in un ambiente collaborativo e trasparente come quello dell'*open source*, la

produzione di ricerca fondamentale (di valutazioni d'azienda) diventa più efficiente, aggiornata e di migliore qualità.

L'approccio settoriale alla valutazione descritta in questo articolo è uno dei tanti tasselli del progetto complessivo.

Per informazioni sul Gruppo di Studio andare al sito www.aiaf.it alla sezione gruppi di lavoro, oppure scrivere a scarano@finanalitica.com.

(Riproduzione riservata)

CIWM®

Certified International
Wealth Manager

**Diploma Internazionale
di Wealth Manager:
un passaporto della professione
nel mondo ottenibile
con la Formazione Aiaf**

per info: formazione@aiaf.it – www.aiaf.it

Associazione
Italiana degli
Analisti Finanziari

 **aiaf®** financial school

Nato per crescere insieme a voi.



C'è una Banca in Italia creata dalla gente, per la gente.

Una Banca attenta ai bisogni e ai desideri.

Una Banca che aiuta ogni persona a crescere, a studiare, a lavorare, a vivere serena.

È la tua Banca, perché il Banco Popolare è della Gente.



 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

Queste le Banche che ne fanno parte:

 **BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**
 **BANCO SAN MARCO**
 **BANCA POPOLARE DEL TRENTINO**

 **BANCA POPOLARE DI LODI**
 **BANCA POPOLARE DI CREMA**
 **Banca Popolare di Cremona**
 **BANCA POPOLARE DI MANTOVA**
 **BANCA CARIFE**

 **Banca Popolare di Novara**
 **CREDITO BERGAMASCO**
 **CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO**

 **BANCA ALETTI**
 **BancaValori**
 **EFBANCA**



di Alessandro Magagnoli*, Massimo Ciarla**

Analisi Intermarket: dalla teoria alla pratica

Lo scopo del presente intervento è quello di permettere al lettore di confrontarsi con l'applicazione pratica delle teorie contenute nei due precedenti articoli sviluppati da questo gruppo di lavoro, il primo relativo all'analisi grafica di base, il secondo all'analisi *intermarket*. Il tentativo che è stato fatto è quello di leggere la attuale situazione di mercato tramite questi strumenti. Ovviamente passando dalla teoria alla pratica esiste il rischio di commettere errori di interpretazione. Le ipotesi qui presentate devono essere considerate quindi come ipotesi di lavoro, che necessiteranno poi di verifiche future per essere adattate all'inevitabile mutare delle condizioni di mercato. Questo lavoro deve rappresentare un punto di partenza e non un punto di arrivo, un canovaccio sul quale modulare gli studi futuri. L'articolo si divide in due parti, la prima tenta una analisi della attuale condizione *intermarket*, l'analisi cioè di tutti quei mercati che possono influenzare con il loro andamento quello del mercato borsistico. La seconda parte tenta una analisi dei principali indici azionari facendo riferimento a tutti gli strumenti grafici presentati nel precedente articolo, dai presupposti di base della teoria di Dow allo studio della tendenza. All'appendice è stato lasciato il compito di approfondire le caratteristiche dei mercati trattati con l'approccio *intermarket*.

I: Analisi Intermarket e ciclo economico

I.1: ORO, DOLLARO USA E PETROLIO

Il petrolio viaggia su valori mai raggiunti

prima, prossimo ormai alla soglia dei 100 dollari al barile, il dollaro contro euro è su nuovi record negativi, debole come mai prima d'ora, il prezzo dell'oro è sui massimi dell'ultimo trentennio. Tradizionalmente situazioni estreme come quelle registrate di recente per ciascuno di questi mercati hanno avuto ripercussioni significative sui listini azionari. Talvolta i rialzi di oro e petrolio e la debolezza del dollaro sono stati la causa di ribassi dei mercati azionari, in altre occasioni ne hanno invece semplicemente registrato i cali, muovendosi in direzione opposta. In altre parole l'andamento del prezzo delle merci e della valuta a volte può essere considerato la causa, in altri casi subisce invece l'effetto, delle variazioni delle borse. L'ordine in cui si succedono gli eventi dipende dalla condizione del ciclo economico, che con la sua alternanza di fasi di contrazione ed espansione influenza la politica monetaria delle banche centrali. Il fatto che il petrolio, l'oro ed il cambio euro dollaro siano in una situazione di particolare stress tutti e tre contemporaneamente impone quindi di avvicinare i mercati azionari con estrema cautela. Esistono infatti potenzialmente i presupposti per un grosso ribasso delle borse. Negli ultimi anni gli investitori in azioni si sono abituati a convivere con un dollaro debole e con un prezzo del

petrolio al rialzo, constatando che queste tendenze non hanno avuto il potere di arrestare la corsa al rialzo dei listini. Nella mente di tutti gli investitori tuttavia si era probabilmente formata la convinzione che, grazie alla globalizzazione ed al traino offerto dalla crescita dei paesi emergenti, il rialzo del

NOTE

* Socio Aiaf dal 2003, Responsabile del Gdl Aiaf "Analisi intermarket"; A.D. responsabile settore analisi qualitativa di Financial Trend Analysis srl, Milano (magagnoli@ftaonline.com).

** Socio Aiaf dal 2005, Diplomato CEFA, membro del Gdl Aiaf "Analisi intermarket"; Equity Analyst presso Message Group, Milano (m.ciarla@messagegroup.it), collabora in qualità di analista tecnico con Financial Trend Analysis.

¹ IL CICLO ECONOMICO L'andamento del ciclo economico reale è oscillatorio: fasi di crescita dell'economia sono seguite regolarmente da fasi di contrazione.

L'inizio di una fase di espansione è caratterizzato da bassi prezzi dei fattori produttivi: tassi di interesse ridotti, inflazione ridotta e talvolta alta disoccupazione. La spinta della domanda comporta la vigorosa accelerazione del ciclo produttivo: aumenta la domanda di materie prime (e quindi il loro prezzo), la domanda di capitali (e quindi il tasso di interesse reale) e si riduce la disoccupazione. Le tensioni inflazionistiche alimentate dalla domanda comportano l'incremento del tasso di interesse nominale e il possibile intervento restrittivo delle autorità monetarie. Tutto questo si traduce in un calo della domanda e nell'inizio della fase di recessione, con inflazione ridotta o addirittura negativa e tassi di interesse reali in contrazione (talora accompagnati anche da politiche monetarie espansive). I bassi tassi e la ridotta inflazione, favoriranno poi la ripresa della fase di espansione.

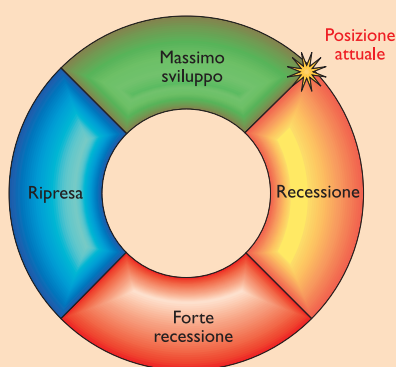
L'analisi *intermarket* dovrebbe aiutare a capire in quale punto del ciclo si trova l'economia e, conseguentemente, suggerire la miglior tattica di asset allocation, consentendo di scegliere tra i mercati dei titoli a reddito fisso, delle azioni, delle valute e delle materie prime.





Verso la recessione?

Rappresentazione ciclo economico



prezzo del greggio fosse una sorta di costo obbligato da pagare per alimentare la stessa crescita globale. E' impossibile quantificare tale soglia, ma probabilmente nascosta dentro ciascun investitore c'era la speranza che fino a che il petrolio si fosse mantenuto al di sotto di un certo livello gli effetti potenzialmente negativi della sua corsa al rialzo sarebbero risultati diluiti grazie al mutamento strutturale delle economie. Lo stesso si può dire per il cambio: il dollaro debole risolve gli sbilanci che gravano sull'economia Usa, mantenendola in salute, ed entro certi limiti non danneggia le esportazioni dei paesi ad elevato tasso di crescita, che rimangono in ogni caso competitive. Oltre determinati livelli di cambio tuttavia anche la debolezza del dollaro non aiuta più a ridurre gli sbilanci esistenti tra le economie ma diventa solo lo specchio di una situazione critica, di sfiducia nel futuro.

Ma questo paradigma rimarrebbe vero anche con il prezzo del petrolio stabilmente sulla soglia dei 100 dollari al barile, o con il cambio euro dollaro in

area 1,50? E' possibile che l'andamento del prezzo dell'oro stia indicando che è stato raggiunto un costo per l'energia così elevato da non poter essere più sostenibile dal sistema economico attuale. Gli investitori hanno continuato a comprare titoli azionari anche dopo lo scoppio della crisi relativa ai mutui subprime, come testimoniano i rialzi dell'indice tecnologico statunitense e quelli dei listini dei paesi emergenti a più alto tasso di crescita, come la Cina, l'India, il Brasile o anche la Russia, che hanno fatto registrare nuovi massimi fino all'ultimo scorcio dell'anno, ma hanno comprato allo stesso tempo oro e franco svizzero, tradizionali beni rifugio. Ragionando in base alle teorie economiche tradizionali, quelle che servivano a spiegare il mondo nello scorso millennio, il quadro che si potrebbe disegnare con gli elementi a disposizione è uno dove l'economia ha superato il punto di massima espansione del ciclo e si avvia ad una fase recessiva,

causata dall'aumento dei tassi di interesse operato dalle banche centrali allo scopo di limitare la crescita dell'inflazione. E la recessione rischia di piombare sui mercati più rapidamente di quello che veniva immaginato fino a poche settimane orsono. Ne prende atto anche la Fed, che ha tagliato le stime del Prodotto interno lordo per il 2008 ad un intervallo compreso tra l'1,8% e il 2,5% rispetto a quello compreso tra il 2,5% e il 2,75% indicato nel mese di giugno.

1.2: MERCATI OBBLIGAZIONARI

I tassi di interesse sono veramente destinati ad aumentare? L'eccesso del mercato immobiliare statunitense, potrebbe divenire, ora che la bolla è scoppiata, un ulteriore peso per il mercato azionario. I prezzi delle case in discesa hanno convinto la Fed ad imboccare una diversa strada per la politica monetaria rispetto a quella dei due anni precedenti di successivi rialzi. I

Rappresentazione Euro Dollaro



Figura 1

mercati azionari e quelli obbligazionari sembrano credere possibile l'avvio di una fase di calo dei tassi di interesse anticipata rispetto a quella che sarebbe stata probabilmente la tempistica se non si fosse realizzata la crisi dei mutui subprime. Il ciclo economico aveva infatti raggiunto il suo culmine negli Usa da alcuni trimestri, costringendo la Fed ad avviare una serie di rialzi dei tassi per contenere i rischi di inflazione. Tale mutamento di politica era stato recepito dai mercati obbligazionari, al ribasso ormai dal 2003. I future sulle obbligazioni governative decennali Usa hanno tuttavia disegnato tra giugno 2006 e giugno 2007 una figura a doppio minimo in area 104, figura confermata nelle ultime settimane dal ritorno al di sopra di area 109,50. Se la configurazione grafica si rivelerà affidabile i prezzi dei decennali potrebbero salire ancora molto, fino in area 115,50/116,00 prima di trovare ostacoli significativi. Insomma, i titoli governativi si comportano come se

la fase di politica monetaria restrittiva si fosse già conclusa, e come se la recessione fosse già avviata, con la banca centrale costretta ad abbassare il costo del denaro per evitare danni più seri ad una economia già in difficoltà. Alcuni osservatori ritengono tuttavia che i prezzi delle azioni e quelli delle case siano pronti per realizzare una nuova fase a correlazione inversa, dopo quella vissuta nella prima parte del decennio (mentre le borse precipitavano dal 2000 al 2003 i prezzi delle case salivano circa della stessa ampiezza). Tale ipotesi è affascinante, ma presuppone che le difficoltà del mercato immobiliare non vadano a disturbare troppo la crescita economica. Ipotesi che i dati macro più recenti sembrano negare: la crisi dei mutui subprime ha imposto un costo inatteso al sistema economico nel suo complesso, esondando anche in comparti ben distanti da quelli dove è nata. Solo se i danni fossero limitati (ma secondo Goldman Sachs il terremoto

che ha interessato il mercato ipotecario statunitense potrebbe avere generato perdite fino a 400 miliardi di dollari) potrebbe proseguire la fase di rialzo dei

NOTA

¹ IL DOLLARO USA La debolezza del dollaro discende in modo particolare dal consistente deficit di bilancia dei pagamenti accumulato dagli Stati Uniti negli anni passati. Dai massimi del 2002 a ottobre 2007, il biglietto verde si è deprezzato nei confronti delle altre valute di circa il 28 per cento in termini nominali e del 25 per cento in termini reali. Ma è ancora piuttosto lontano dal livello al quale dovrebbe giungere secondo i due importanti economisti Obstfeld e Rogoff, i quali già nel 2000 avevano sottolineato la necessità di una svalutazione dell'ordine del 35-50 per cento su base multilaterale al fine di ripianare tale deficit. Si ricorda che il tasso di cambio multilaterale (o effettivo) è il prezzo di un paniere rappresentativo di valute estere nel quale ognuna è ponderata secondo l'importanza di ciascun paese nel commercio estero del paese di riferimento. Il tasso di cambio reale invece è pari al rapporto tra livello dei prezzi esteri (espresso in valuta interna) e il livello dei prezzi interni e rappresenta una misura della competitività del paese negli scambi internazionali.

La storia ricorda un caso importante di deprezzamento del dollaro negli anni Ottanta. Dopo essersi apprezzato nei tre anni precedenti del 20 per cento circa, nel 1985 il biglietto verde iniziò a deprezzarsi (perdendo circa il 35 per cento). Dopo poco anche la bilancia commerciale statunitense registrò un moderato miglioramento. Visto che gli aggiustamenti del tasso di cambio reale dipendono da un lato dai mutamenti dei prezzi delle importazioni in termini di esportazioni e dall'altro dalle variazioni dei prezzi interni dei beni che normalmente non vengono scambiati con l'estero (i beni non commerciabili) in termini di beni che sono scambiati con l'estero (i beni commerciabili), in assenza di grandi cambiamenti dei prezzi interni relativi, l'aggiustamento avverrebbe attraverso i prezzi delle esportazioni. Dato che le esportazioni statunitensi diventerebbero più competitive, tale processo potrebbe avere ripercussioni marcate sulle aziende europee e mondiali.

Prospettive di crescita per l'obbligazionario Usa



Figura 2

BANCA IMI.

LA GRANDE BANCA D'AFFARI PER LE IMPRESE ITALIANE.

DA BANCA IMI E BANCA CABOTO NASCE LA NUOVA BANCA IMI.

Nata dalla fusione di Banca Caboto e Banca IMI, la nuova banca si propone di affiancare le aziende per sostenere i loro progetti di crescita e di sviluppo, in Italia e all'estero. Banca IMI è advisor di imprese, investitori istituzionali e operatori finanziari, a supporto dei progetti di fusione e acquisizione e di quotazione in Borsa. È partner di grandi operatori italiani e internazionali interessati a nuove opportunità di investimento. Occupa posizioni di leadership in Italia nella Finanza Strutturata e nel Project Financing, nel Real Estate Financing e nel Leveraged & Acquisition. La nuova banca è una delle principali realtà sui mercati per volume e controvalore di scambi, nella sottoscrizione e nel collocamento di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti derivati quotati. Banca IMI è oggi ancora più protagonista della finanza d'impresa: un centro di competenze in cui lavorano oltre 500 specialisti al servizio di migliaia di aziende. Banca IMI: professionalità, esperienza, passione.



BANCA IMI

mercati azionari, i bond potrebbero recuperare posizioni mentre il mercato immobiliare sembrerebbe destinato a sgonfiarsi ulteriormente e l'espansione globale potrebbe proseguire. Lo scenario più probabile appare invece quello alternativo, che vede la borsa cedente, oro, petrolio ed obbligazioni governative in crescita o stabili.

2: Analisi grafica tradizionale

2.1: INDICI DOW JONES

Volendo essere pessimisti si stanno dunque addensando nubi anche sugli indici azionari. Il Dow Jones Industrial, ad esempio, ha tentato per due volte nella seconda metà dell'anno il superamento di area 14000, venendone respinto in tutte e due le occasioni. Su quei livelli si è disegnata quindi una forte resistenza, ostacolo dal quale potrebbe anche nascere una fase ribassista estesa: se i prezzi scendessero al di sotto di area

12500, minimo di agosto che si pone tra due picchi di maggio e ottobre, verrebbe completata una configurazione a doppio massimo, una delle più affidabili in analisi grafica. Caratteristica di questa famiglia di figure, che comprende anche i tripli massimi ed i più noti testa spalle, è quella di fornire un obiettivo per il movimento successivo al loro completamento legato all'ampiezza, in termini di prezzo, della configurazione stessa. Nel caso del Dow la violazione di area 12500 porterebbe con sé un obiettivo potenziale per il ribasso in area 10800. In ottica di lungo periodo una discesa di questa ampiezza non comporterebbe danni irreparabili alla tendenza rialzista. In area 10800 si colloca infatti anche il 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di fine 2002. Per gli investitori sarebbe tuttavia rischioso ignorare il segnale ribassista che deriverebbe dalla violazione dei 12500 punti. Molto meglio, nel caso questo si verificasse, alleggerire o chiudere le posizioni in azioni (tenendo

conto del grado di correlazione tra gli asset detenuti e l'indice Dow Jones). Il ribasso potrebbe impiegare anche tutta la prima parte del 2008 per completarsi, e poi i prezzi rischierebbero di oscillare in prossimità del supporto di area 11000 ancora per qualche mese prima di costruire una configurazione di inversione capace di sostenere la ripresa duratura del rialzo. Considerando il tasso di crescita mostrato dall'indice nel corso della salita dai minimi del 2002, se veramente venisse interessata area 11000 dal ribasso, potrebbe occorrere fino al 2010 per recuperare valori prossimi ai massimi di ottobre. Del resto sono ormai molti gli osservatori che ritengono probabile un influsso negativo della durata di circa due anni come conseguenza della crisi dei mutui subprime, quindi l'ipotesi di assistere ad un movimento della estensione di quello descritto sopra è credibile, anche se certo non auspicabile. Se il quadro grafico del Dow Jones Industrial è solo potenzialmente negativo, con il supporto di area 12500 a mantenere aperta l'ipotesi che la attuale fase di ripiegamento sia solo una pausa temporanea, quello del Dow Jones Transportation è già pesantemente compromesso.

La linea di tendenza che sosteneva il rialzo del Transportation dal minimo di marzo 2003, dalla quale era scaturito il rimbalzo di agosto, è stata violata decisamente a partire dal primo di novembre. In aggiunta i prezzi hanno anche violato la media mobile a 12 mesi, passante a 4910 circa, media passante in area 13000 sull'Industrial. L'analisi grafica tradizionale affida grande importanza al confronto tra gli indici Industrial e Transportation. Il primo a calcolare

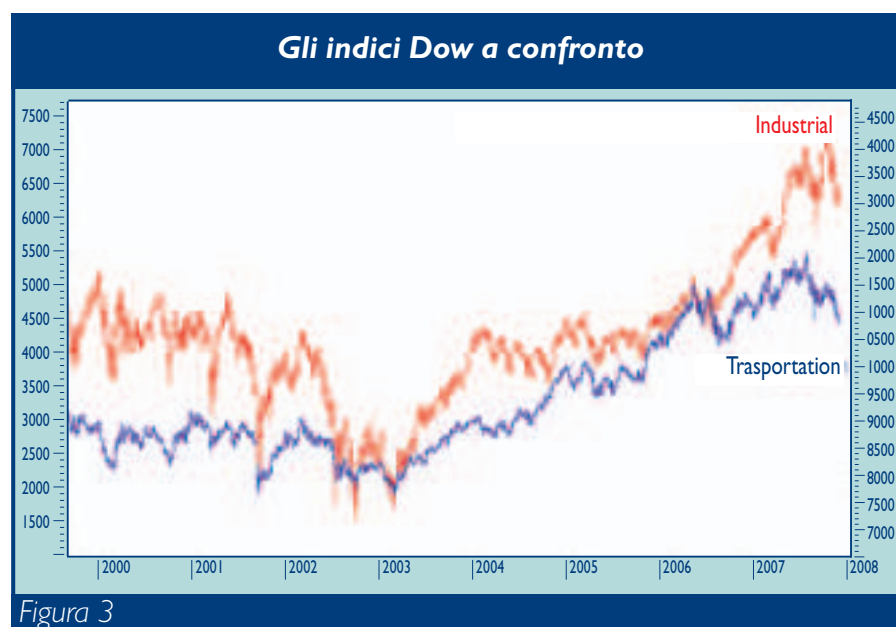


Figura 3



questi indici è stato Charles Dow, considerato il padre dell'analisi grafica moderna oltre che il fondatore nel 1889 del Wall Street Journal. Uno dei postulati di base sui quali si fonda l'approccio grafico è che i movimenti di questi indici si devono confermare a vicenda perché il trend espresso dalla borsa sia sostenibile. In altre parole quando entrambi, Industrial e Transportation, puntano al rialzo o al ribasso la tendenza della borsa è sostenibile e ben fondata. Divergenze nel comportamento di queste "medie", come le chiamava il suo fondatore, sono invece sintomatiche di una incertezza del mercato, che rischia di interrompere la tendenza messa in evidenza fino a quel momento. Attualmente l'Industrial ancora non ha inviato segnali di ribasso, cosa che invece è accaduta per il Transportation. Se quest'ultimo dovesse scendere sotto il forte supporto di area 4500 confermando l'esistenza di una tendenza ribassista, almeno per quello che riguarda il medio termine, i rischi di vedere provenire un analogo segnale anche da parte dell'altro indice aumenterebbero considerevolmente.

2.2: INDICI S&P

Una situazione analoga a quella descritta per la coppia degli indici Dow è riscontrabile anche mettendo a confronto lo S&P500, quello che rappresenta l'andamento delle maggiori aziende Usa, e lo S&P600 Small Cap. L'S&P600 è composto da 600 aziende con capitalizzazione di mercato tra i 300 milioni ed i due miliardi di dollari. Standard & Poor's include in questo indice solo aziende che rispettano stringenti parametri finanziari, quindi, anche se a causa delle dimensioni delle

aziende che lo compongono rappresenta solo il 3% circa del mercato, è uno strumento molto popolare tra gli investment manager. Ebbene, lo S&P Small Cap ha violato a inizio mese la linea di tendenza rialzista tracciata dal minimo di marzo 2003, linea ancora intatta (passa a 1400 circa) sullo S&P500. Nel corso della fase rialzista degli ultimi 5 anni circa l'S&P600 ha sempre sovraperformato l'altro paniere, la spiegazione data comunemente è quella secondo cui le "piccole" aziende sanno reagire più velocemente sia ai cambiamenti ed all'innovazione tecnologica sia alle condizioni positive del mercato, cioè hanno, indipendentemente da settore, un beta più alto rispetto alle large cap. Lo stesso ragionamento dovrebbe tuttavia funzionare anche in caso di condizioni di mercato avverse: un beta elevato significa infatti sovraperformare il mercato quando questo nel suo complesso sale, ma anche sottoperformarlo quando questo scende.

Da circa 4 mesi si è avviato sul grafico di forza relativa che mette in rapporto le chiusure dei due indici un trend ribassista che ha subito una accelerazione proprio nell'ultimo mese. Sarebbe una ingenuità attribuire allo S&P600 una funzione previsionale anche nei confronti dell'indice maggiore, tuttavia il fatto che questo abbia virato al ribasso costituisce un preoccupante segnale di cambiamento da parte del mercato nel suo complesso. La violazione dei 1370/1400 punti da parte dello S&P500 sarebbe un segnale grave, che avvierebbe la correzione di tutta la salita dai minimi di marzo 2003. La figura lasciata dai prezzi in area 1550 si dimostrerebbe un doppio massimo, con target in area 1180/90, quota coincidente con il 50% di ritracciamento della salita dal minimo di marzo 2003. Quanto peserebbe l'avvio di un ripiegamento importante da parte degli indici americani sulle borse del Vecchio Continente?

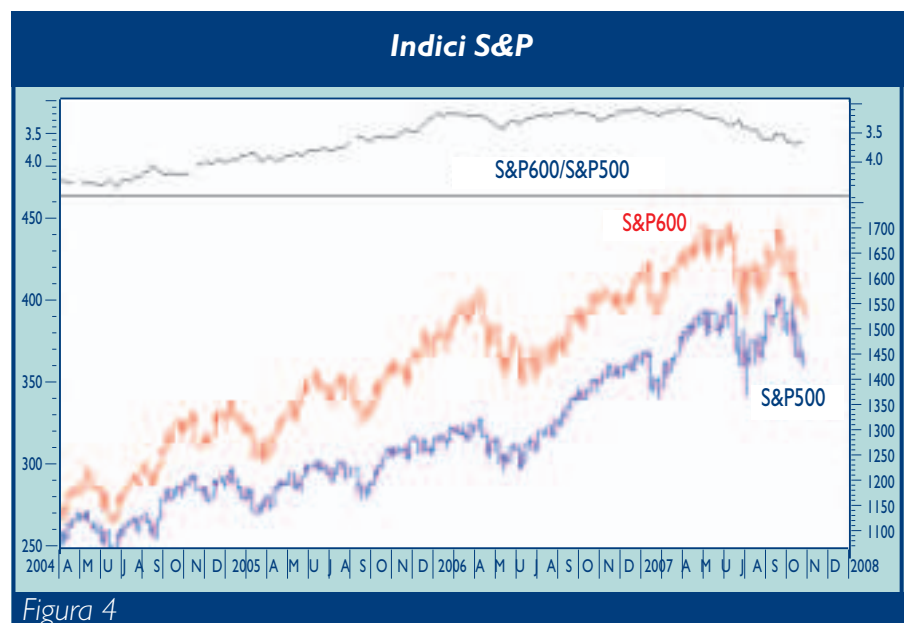


Figura 4

Correlazione Dow / Eurostoxx

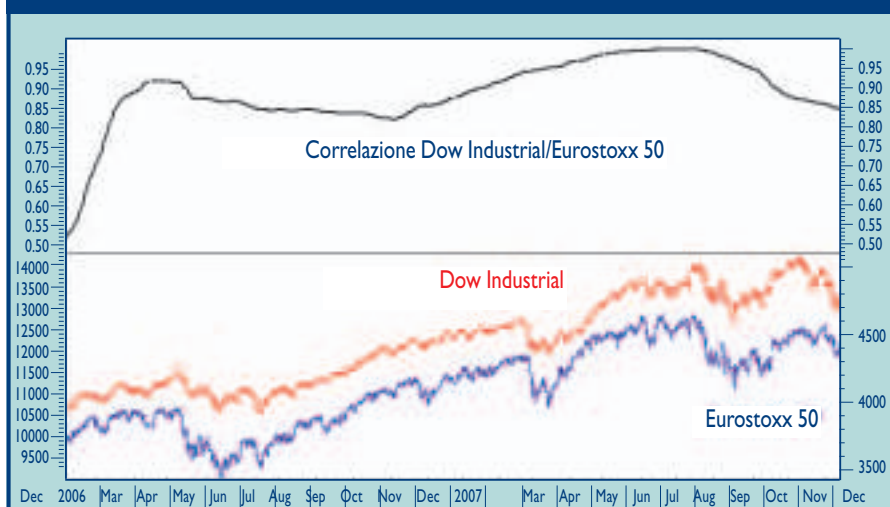


Figura 5

2.3: CORRELAZIONE EUROPA - USA

L'indice di correlazione calcolato su base annua tra il Dow Jones Industrial e l'Eurostoxx 50 da circa due anni si mantiene al di sopra di 0,80, con punte in area 0,97, quindi evidenzia una correlazione quasi perfetta tra i due panieri. Leggermente più basso il valore nel caso la correlazione venga calcolata tra S&P500 ed Eurostoxx 50, tuttavia anche in questo caso da circa tre anni i valori si mantengono tali da evidenziare uno stretto legame tra i due panieri. E' quindi difficile pensare che il manifestarsi di condizioni grafiche negative per la borsa Usa possa non avere impatti pesanti anche da questa parte dell'Atlantico.

La linea che sostiene tutto il rialzo dal minimo di marzo 2003 per l'Eurostoxx 50 passa in area 4050, ed è quello il primo livello da tenere sotto controllo per capire, in caso di violazione, che qualche cosa si è rotto nell'idillio che ha

visto protagonisti aziende ed investitori negli ultimi 4 anni circa. Conferme dell'avvio di una situazione negativa di medio periodo verrebbero al di sotto dei 3900 punti, massimi di maggio 2006 e minimi di dicembre 2006 e marzo 2007. Al di sotto di questa soglia vi sarebbe un elevato rischio di assistere al proseguimento della correzione almeno fino ai 3200 punti, 50% di ritorno rispetto al rialzo disegnato dal 2003.

La violazione di area 12500 da parte del Dow Industrial, quella di 1370 da parte dello S&P500 e quella di area 3900 per l'Eurostoxx 50 non sono ancora accadute, quindi è sicuramente prematuro prospettare una fase di borsa al ribasso duratura. Al tempo stesso la violazione dei livelli indicati potrebbe significare un cambiamento di mercato, se non epocale, almeno capace di influenzare l'andamento dei prezzi per i successivi 12/18 mesi.

APPENDICE: gli strumenti dell'analisi intermarket

A) Cambi

La preminenza del biglietto verde rispetto alle altre valute si cementa a partire dal 1944 con gli accordi internazionali di Bretton Woods, che istituiscono il Fondo Monetario Internazionale. Firmando il trattato gli Stati Uniti si erano impegnati a rendere convertibili i dollari in oro in ragione del cambio di 35 dollari per un'oncia d'oro. Gli altri Paesi aderenti all'accordo dovevano fissare il loro tasso di cambio rispetto al biglietto verde. In parole povere per ogni 35 dollari in circolazione era depositata un'oncia d'oro nei forzieri di Fort Knox e chiunque poteva chiedere la conversione della cartamoneta in metallo prezioso. Il sistema rendeva così il dollaro la principale riserva nel mondo e da allora nei caveau della Banche Centrali sono depositate grandi quantità di valuta americana, o di certificati che ne attestano il possesso. Tuttavia per finanziare le enormi spese della guerra del Vietnam gli USA hanno messo mano ai torchi da stampa producendo una tal massa di cartamoneta che la Federal Reserve non poteva più assicurare la convertibilità della moneta in oro. Il 15 agosto 1971 per decreto del presidente americano Richard Nixon viene completamente abolita la convertibilità totale del dollaro in oro ed il sistema di Bretton Woods crolla. Nonostante la non convertibilità in oro, il biglietto verde continua comunque a restare la principale riserva valutaria del pianeta: il 51% delle riserve in valuta estera nel mondo sono rappresentate dai biglietti stampati dalla Fed. Questo è dovuto soprattutto al fatto che le materie prime vengono quotate in dollari e tra queste la più importante in assoluto, il





WWW.PUBLICIS.IT

IL SOLE 24 ORE

VENTIQUATTRO

RADIO 24

INTERNET

ENGLISH24

I VIAGGI DEL SOLE

VENTIQUATTROMINUTI

Diamo i giusti spazi alla vostra pianificazione, senza limitarci mai.

Qualsiasi siano le vostre esigenze, sappiamo sempre offrirvi le soluzioni migliori, grazie alla creatività e alla duttilità con la quale usiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Potrete raggiungere target diversi, o lo stesso in momenti differenti, attraverso l'uso dei mezzi più adeguati: **Il Sole 24 ORE**, il quotidiano politico, economico e finanziario più letto in Europa; **Ventiquattro**, il magazine mensile de Il Sole 24 ORE, ricco di dossier e reportage di ampio respiro; **Radio 24**, l'emittente italiana seguita da oltre un milione e settecentomila ascoltatori, che spazia da approfondimenti finanziari a tematiche di costume; i **siti web**, i migliori per qualità di contenuti e informazioni. Inoltre **English24**, il nuovo mensile rigorosamente in inglese e dal taglio autorevole ed internazionale, **I Viaggi del Sole**, il mensile monografico di viaggi, che approfondisce gli aspetti più veri e sconosciuti di ogni destinazione, e **Ventiquattrominuti**, la nuova free press pomeridiana che vi offre un'informazione veloce ma approfondita. Con noi spazierete ben oltre i limiti di una normale pianificazione.

Il Sole 24 ORE SpA SYSTEM Comunicazione Pubblicitaria, Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02 3022.1 - Fax 02 3022.3214 e-mail: direzionegeneralesystem@ilsole24ore.com

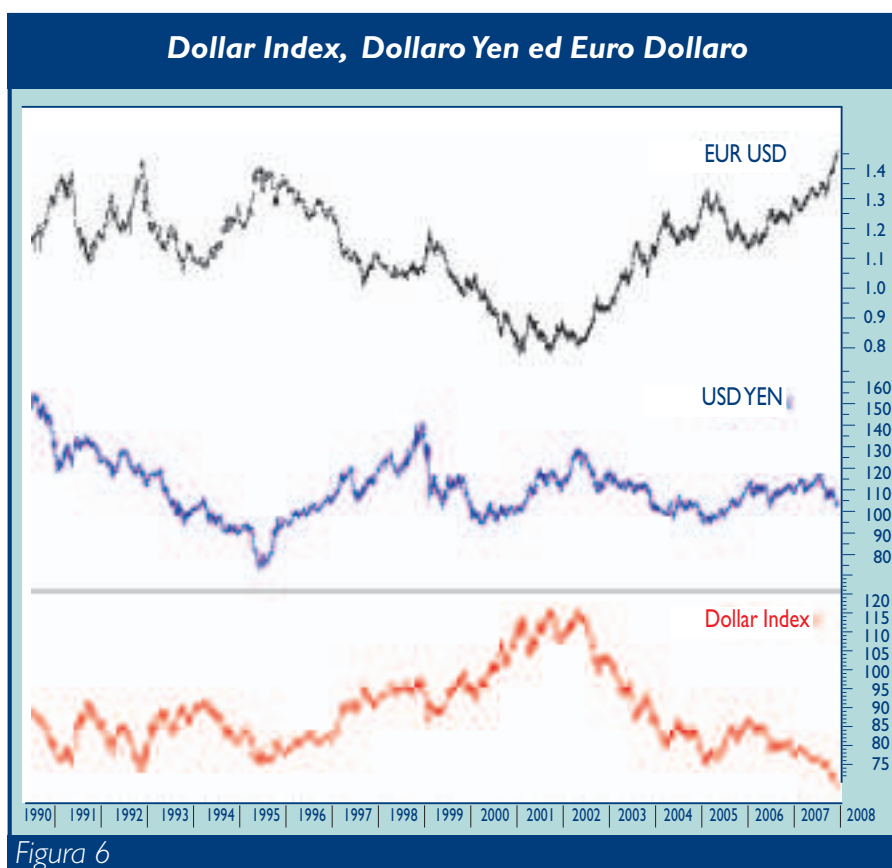


www.ilsole24ore.com

petrolio. I produttori petroliferi arabi, infatti, continuarono a vendere il loro petrolio solo contro dollari, anche dopo il Gold Standard. Prima del '71 la maggior parte dei "petrodollari" tornavano in USA, venivano convertiti in oro e depositati nelle banche degli Stati Uniti. Dopo il '71, i produttori Arabi iniziarono a investirli in titoli di Stato americani (soprattutto Treasury Bond), sostenendo il cambio del dollaro attuale. Il petrolio è contrattato esclusivamente in dollari sia al Nymex di New York sia alla International Petroleum Exchange (IPE) di Londra. Le cose potrebbero tuttavia cambiare. Nel recente vertice dell'Opec, tenutosi a Riad in Marocco, è stato affrontato l'argomento valuta, anche se nel comunicato finale manca ogni riferimento

alla debolezza del dollaro ed alla possibilità di agganciare il prezzo del petrolio a un paniere di valute. Ciononostante, come annunciato dal ministro algerino dell'energia Chakib Khelil, al prossimo vertice in programma in Libia nel 2012 il tema della valuta di riferimento dovrà essere affrontato. Per rappresentare l'andamento complessivo del dollaro sui mercati valutari viene spesso utilizzato il Dollar Index. Questo indicatore fornisce la misura della forza del dollaro nei confronti di tutte le altre valute, consentendo quindi di avere una visione unitaria dei rapporti di forza tra il biglietto verde e le altre monete. Il Dollar index è infatti un indice sintetico

che si ottiene ponderando l'insieme dei tassi di cambio delle valute dei principali partner commerciali degli Stati Uniti. L'indice sintetizza l'andamento del dollaro verso il seguente paniere di valute estere: Euro (57,6%), Yen (13,6%), Sterlina Inglese (11,9%), Dollaro Canadese (9,1%), Corona Svedese (4,2%), Franco Svizzero (3,6%). E' evidente il maggior peso che assumono al suo interno i tassi di cambio con euro e, in misura minore, yen. Confrontando il grafico del Dollar Index con quello del cambio euro/dollaro si nota infatti la marcata correlazione tra i due (inversa, dato che il cambio euro/dollaro è un indice della forza dell'Euro nei confronti della divisa americana).



Il peso dello yen, anche se rilevante, è invece inferiore a quello dell'euro e, a conferma di questo, si nota una correlazione meno evidente tra l'indice e il cambio dollaro/yen che esprime la forza del dollaro nei confronti della divisa nipponica. Secondo lo schema generale dell'analisi intermarket, vi è un'interazione sequenziale fra i quattro mercati principali. Il punto di partenza è rappresentato proprio da quello valutario che influenza l'andamento dei prezzi delle materie prime. Questi a loro volta determinano modifiche delle aspettative inflazionistiche che inducono variazioni nei rendimenti obbligazionari. L'ultimo anello della catena è il mercato azionario che risulta influenzato dalle variazioni dei prezzi dei bond. Il punto di partenza è dunque rappresentato dal mercato valutario e in particolare dall'andamento del dollaro che, come detto, è ben descritto dal Dollar Index. L'osservazione del grafico



Figura 6

Formazione e opportunità professionali nella Finanza

Colombi C&E

- **Diploma CIIA® (Certified International Investment Analyst)**
- **Corso di Formazione per Analisti Finanziari AIAF-CIIA®**
- **Corsi Professionali di Finanza**
- **Corsi Specialistici**
- **Corsi Base di Finanza**
- **Corsi per Gestori di Patrimoni**
- **Diploma CIWM® (Certified International Wealth Manager)**

Il nostro network internazionale



Association of Certified
International Investment
Analysts ACIIA



European Federation of
Financial Analyst
Societies EFFAS

ILPIP®

International Learning
Platform for Investment
Professional

CIWM®

Certified International
Wealth Manager

Per informazioni:



**AIAF - Associazione Italiana degli
Analisti Finanziari**

Via Dante, 9 - 20123 Milano
Tel. +39 0272023500 / Fax +39 0272023652
www.aiaf.it
formazione@aiaf.it

di quest'ultimo evidenzia il chiaro trend discendente di cui è vittima a partire dal 2002 e la sua pericolosa violazione alla soglia degli 80 punti, minimi pluriennali, che introduce ad un'ulteriore fase di debolezza del biglietto verde.

B) Commodities

L'indice CRB (Commodity Research Bureau) è costituito da 23 materie prime, il cui 'peso' è il seguente:

- 18% Energy - combustibili (petrolio, olio per riscaldamento e gas naturale)
- 18% Grains - grani (cereali, semi di soia e frumento)
- 12% Industrial (rame e cotone)
- 12% Livestock - carni (carne bovina e di maiale)
- 17% Precious Metals (oro, platino e argento)
- 23% Softs - coloniali (cacao, caffè, succo d'arancia e zucchero).

Il CRB index (l'indice del Commodity Research Bureau ideato dal giornalista Milton Jiler nel 1933 per poter fornire ai lettori del New York American un riferimento relativo al prezzo di chiusura sui mercati future delle merci) include nel suo calcolo i prezzi dei principali metalli, fibre tessili, bestiame, grassi alimentari, derrate e materie prime. Il suo andamento può essere quindi visto come lo specchio dell'andamento della domanda globale per questi fattori produttivi. Le aziende utilizzano infatti i mercati dei derivati per coprire le esigenze future, speculando forse in eccesso rispetto a quella che sarebbe la loro vera domanda ma non in misura tale da snaturare completamente la funzione di approssimazione che l'indice può avere nei confronti dell'entità dei loro bisogni, e quando la domanda per le merci diminuisce allo stesso modo si comportano i prezzi dei componenti dell'indice.

Il confronto tra indice delle merci ed indici azionari viene spontaneo: anche i listini di borsa infatti misurano indirettamente, o meglio cercano di stimare, quale sarà il livello futuro di attività economica ed il livello di profitti che le aziende sapranno estrarre da essa. La storia passata sembra tuttavia indicare che l'andamento del CRB Index è in grado di anticipare quello delle borse, rappresentate dall'indice MSCI mondiale (Morgan Stanley Capital Index World). Il rialzo dei listini azionari visto a partire dall'inizio del 2003 era stato infatti anticipato da un minimo sul CRB a ottobre 2001, mentre il crollo delle borse visto nel 2000 era stato anticipato da un movimento analogo messo a segno dal CRB a partire dalla fine del 1997.

Il CRB non è tuttavia il solo indice utilizzato per rappresentare il trend delle materie prime. Anche l'indice JOC (Journal of Commerce) è molto seguito. Quest'ultimo è composto solamente da materie prime industriali: non comprende quindi metalli preziosi e materie prime agricole e per

questo motivo in alcuni casi viene preferito all'indice CRB. Entrambi gli indici hanno comunque al loro interno il rame, ritenuto un metallo anticipatore delle tendenze. Ed è proprio dallo studio del prezzo del rame, piuttosto che da quello dell'indice CRB, drogato in questa fase dalla speculazione che insiste su oro e petrolio, che si ricavano segnali preoccupanti per la congiuntura. Nel corso del 2007 si è infatti disegnato un evidente triplo massimo, figura che potrebbe anticipare l'avvio di una fase ribassista estesa.

Concentrando l'analisi sul CRB, bisogna notare che la relazione che lega l'andamento del Dollaro a quello dell'indice è inversa. Anche il CRB a sua volta è legato al mercato obbligazionario da una relazione inversa: se infatti il prezzo delle materie prime sale, sale l'inflazione ed i tassi aumentano. I prezzi delle obbligazioni saranno a quel punto destinati a scendere.

Il grafico in figura 8 mostra il confronto tra il Dollar index e il CRB a partire dal



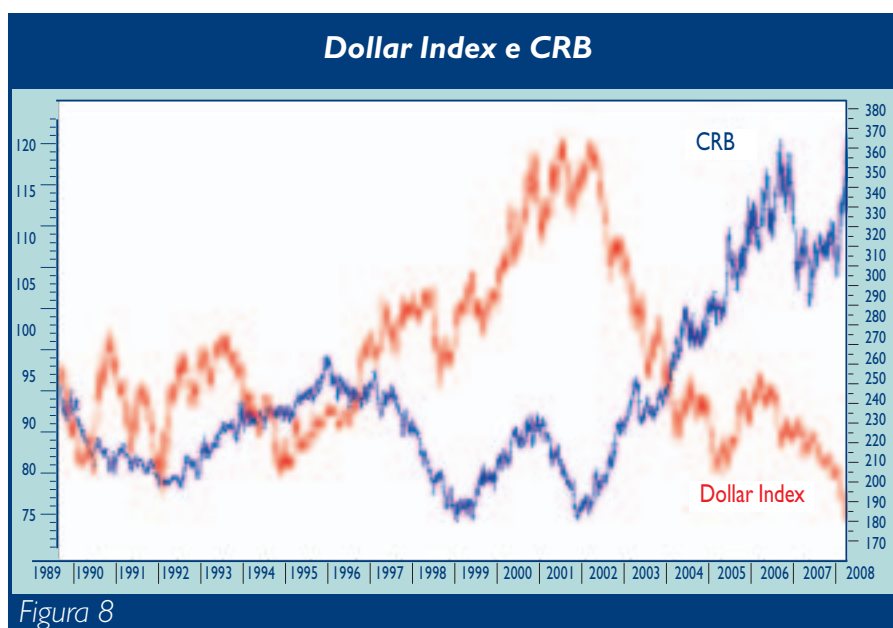


Figura 8

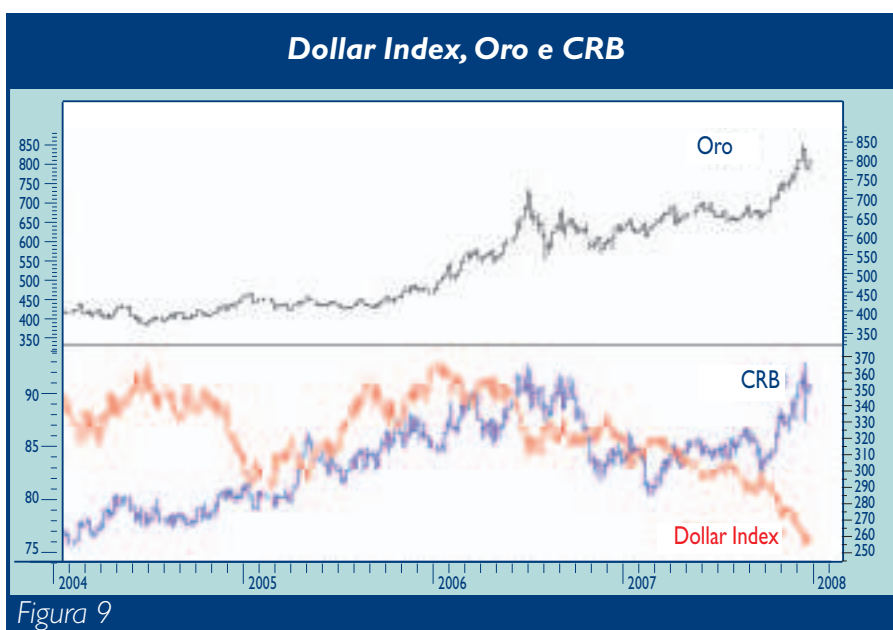


Figura 9

relazione inversa si è dimostrata molto forte nell'ultimo ventennio.

BI) L'oro

Per apprezzare meglio la relazione esistente tra CRB e dollar index bisogna infine considerare il ruolo dell'oro, rilevante per due motivi principali. L'oro è infatti la materia prima più sensibile all'andamento del dollaro. Inoltre è da sottolineare che l'andamento dell'indice CRB è generalmente anticipato da quello dell'oro.

Un'inversione del trend del dollaro determinerà un pressoché immediato cambiamento di direzione del trend dell'oro. Questo si rifletterà a sua volta sui prezzi delle commodities che seguiranno il nuovo trend del metallo giallo.

Il tempo che intercorre tra le inversioni di trend dell'oro e i momenti di svolta del CRB possono arrivare ad un anno nei punti di inversione più importanti. Quelli di breve e medio periodo vengono invece segnalati in media circa quattro mesi prima.

(Riproduzione riservata)

ANALISI TECNICA

Analisi intermarket: dalla teoria alla pratica

Bibliografia

- Martin J. Pring: "Guida completa all'analisi grafica" - Trading Library
- J.J. Murphy: "Analisi tecnica dei mercati finanziari" - Hoepli
- S. Achelis: "Technical analysis from A to Z" - McGraw Hill
- J.J. Murphy: "Analisi tecnica intermarket" - Il Sole 24 ore
- Chini, Magagnoli, Marchesoni, Novellini, Tramontana: "Borsa: come scegliere le azioni vincenti" - Il Sole 24 Ore

1990. Anche se ve ne sono altre, la divergenza più significativa è quella registrata tra il 1999 ed il 2001, periodo durante il quale l'indice CRB ha formato un doppio minimo a cui ha fatto seguito un ampio movimento rialzista mentre il

Dollar index faceva registrare un picco che sarebbe stato il preludio di un forte indebolimento della valuta statunitense, arrestatosi solo nel 2005.

Salvo una temporanea pausa negli anni compresi tra il 1989 e il 1993, la

Biblioteca della memoria

Sessant'anni di finanza internazionale Dal paradiso all'inferno: andata e ritorno

di Antonello Zunino - Sperling & Kupfer Editore, 2007 - (474 pag. - 25 Euro)



Questo è il secondo volume dell'autobiografia di Antonello Zunino.

Nell'aprile 2003 su questa stessa Rivista Aiaf (n. 46, pag. 44) ne avevo recensito con gran piacere il primo volume, *"Amore e libertà – Il lievito di una vita"*, che ripercorreva con lo stesso brio, ironia e passione (e con la stessa sempreverde attrazione per il gentil sesso) i primi ventisette anni della sua vita inquadrandoli con rigore nel contesto storico dell'epoca.

Il suo idealismo e la sua vitalità non vengono meno nel più lungo racconto oggetto di questo nuovo libro in cui si svolgono i successivi sessant'anni che Zunino ha vissuto da attore di primo piano della finanza italiana e internazionale.

"Primo: non fermarsi mai" è il motto che stringe tra i denti con malizia nella sua foto di copertina. E infatti non si è mai fermato, prima come giovane allievo all'Accademia Navale di Livorno (da cui venne espulso per antifascismo e poi riammesso dopo il 25 luglio '43), come combattente per la libertà nel Battaglione San Marco e, dopo la guerra, come ufficiale di Marina. Poi, cambiando completamente "mestiere", nel 1949 Zunino da militare di carriera si è gradualmente trasformato in professionista della finanza conseguendo una laurea in scienze politiche e una borsa di studio con cui ha ottenuto un *master* in economia e finanza alla Columbia University di New York.

L'amicizia che ci lega ebbe inizio alla fine degli anni '50. In quell'epoca Zunino aveva completato la sua formazione finanziaria americana ed era entrato nel Gruppo La Centrale del finanziere napoletano Luigi Bruno. Zunino aveva portato in dote da Wall Street la cultura dei fondi d'investimento, degli *Investment Trusts* come li chiamavano allora, cultura che ha rappresentato il motore della sua attività di finanziere per tutta la sua lunga carriera. Bruno gli aveva affidato la creazione e la direzione del primo fondo italiano di tipo "chiuso" (a capitale fisso), la Invest, il solo tipo di fondo possibile in Italia (dove ancora mancava una legislazione *ad hoc*), in quanto realizzabile come società quotata in Borsa. In quel periodo, a mia volta rientrato da un'esperienza americana con una borsa per l'università di Yale, mi occupavo di "investment trusts": ero stato infatti incaricato di seguire e promuovere tali nuovissimi strumenti finanziari sulle pagine del 24 Ore. Fu così che per realizzare la *"Sezione Investment Trusts"* del Panorama Economico di fine anno del giornale (un grosso fascicolo formato rivista) mi rivolsi ad Antonello per chiedergli l'articolo di apertura.

Da allora continuò regolarmente a collaborare al giornale, diventò pubblicista ed estese sempre più le sue collaborazioni a tante altre testate, dal Corriere alla Stampa e al Giornale di Montanelli.

Il nostro legame di reciproca stima e amicizia si rinsaldò nel corso degli anni.

Nel 1971, insieme ad un gruppo ben integrato di amici, fondammo l'AIAF di cui fu il secondo presidente per due mandati consecutivi e nel 1991, su mia richiesta, entrò a far parte del Comitato Scientifico di questa Rivista alla quale collaborò assiduamente fino a pochi anni fa.

Dopo La Centrale, la sua carriera professionale proseguì più che brillantemente presso il Gruppo Agnelli fino ai vertici di alcune società del Gruppo IMI e infine, nel '91, in Mediolanum dove tuttora ricopre la carica di consigliere nella capogruppo e in varie consociate.

Leggere questo libro è come far scorrere sullo schermo un film appassionante sulla nascita e lo sviluppo della finanza italiana dal dopoguerra ad oggi. Centinaia di persone e personaggi conosciuti o appena accostati; decine di società, banche e istituzioni con cui chi ha lavorato in questo mondo difficile e limaccioso rivive situazioni che spesso hanno influito direttamente o indirettamente sulla sua esistenza.

Lo consiglio caldamente a tutti i vecchi amici che in qualche modo fanno parte del *cast*, ma anche ai giovani da poco entrati nel *tourbillon* del racconto di Antonello Zunino. Scoprendo il contenuto di questo autentico "vaso di Pandora" rovesciatoci sulla scrivania da un protagonista di alto livello, forse comprenderanno meglio certe situazioni e potranno anche difendersi meglio nel loro percorso professionale.

E certamente anche nel loro percorso più semplicemente umano.

Enrico Colombi

rivista **aiaf**[®]

i soci sostenitori di aiaf
associazione italiana
degli analisti finanziari



MARIELLA BURANI
FASHION GROUP

